

114一試詳解-民法

Q01 | 原則能力與例外限制的楚河漢界：受輔助宣告之人重要法律行為之同意權體系

甲受輔助宣告，下列何項行為，無須經其輔助人同意？

- (A) 為獨資之負責人
- (B) 向銀行借款新臺幣10萬元
- (C) 受贈一台筆記型電腦
- (D) 對車禍肇事者提起侵權訴訟

Legal Basis | 法條依據

✦ 民法15-2條1項：「受輔助宣告之人為下列行為時，應經輔助人同意。但純獲法律上利益，或依其年齡及身分、日常生活所必需者，不在此限：

- 一、為獨資、合夥營業或為法人之負責人。
- 二、為消費借貸、消費寄託、保證、贈與或信託。
- 三、為訴訟行為。
- 四、為和解、調解、調處或簽訂仲裁契約。
- 五、為不動產、船舶、航空器、汽車或其他重要財產之處分、設定負擔、買賣、租賃或借貸。
- 六、為遺產分割、遺贈、拋棄繼承權或其他相關權利。
- 七、法院依前條聲請權人或輔助人之聲請，所指定之其他行為。」

Analysis | 破題思路

(A)

民法15-2條1項1款，受輔助宣告之人為獨資之負責人，應經輔助人同意。

還願專用。嚴禁營利轉售

(B)

民法15-2條1項2款，受輔助宣告之人為消費借貸，向銀行借款新臺幣10萬元，應經輔助人同意。

(C)

民法15-2條1項但書，受贈一台筆記型電腦，為純獲法律上利益，無須經其輔助人同意。

(D)

民法15-2條1項3款，對車禍肇事者提起侵權訴訟，為訴訟行為，應經輔助人同意。

💡 立法者的 OS

民法15-2條

第一項第五款之「其他重要財產」，係指其重要性與不動產、船舶、航空器或汽車相當之其他財產；其所稱「財產」，包括物或權利在內，例如債權、物權及無體財產權均屬之。另同項第六款之「其他相關權利」，係指與繼承相關之其他權利，例如受遺贈權、繼承回復請求權以及遺贈財產之扣減權（民法第一千二百二十五條）等。

第一項所列應經同意之行為，無損害受輔助宣告之人利益之虞，而輔助人仍不為同意時，受輔助宣告之人得逕行聲請法院許可後為之，以免影響其生活，爰為第四項規定。至本項所稱「法院許可」，性質上係代替輔助人之同意；受輔助宣告之人依本項規定聲請法院許可時，無須經輔助人同意，自不待言。又受輔助宣告之人為本條規定以外之法律行為時，有行為能力，其效力不因其為受輔助宣告之人而受影響，併予敘明。

還願專用。嚴禁營利轉售

Q02 | 主物與從物的「經濟命運共同體」：從物之獨立處分與瑕疵解約之效力限制

甲將附有備胎之貨車以新臺幣150萬元出賣於乙。下列敘述，何者錯誤？

- (A)關於車子上之四個輪胎為買賣標之物之構成部分，非獨立之物
- (B)車子之備胎是從物，為獨立之物
- (C)除非甲、乙有約定買賣標之物不及於備胎，否則買賣契約之效力及於備胎
- (D)備胎有瑕疵而解除契約者，效力及於買賣契約之全部

Legal Basis | 法條依據

✦ 民法68條1項：「非主物之成分，常助主物之效用，而同屬於一人者，為從物。但交易上有特別習慣者，依其習慣。」

✦ 民法68條2項：「主物之處分，及於從物。」

✦ 民法362條1項：「因主物有瑕疵而解除契約者，其效力及於從物。」

✦ 民法362條2項：「從物有瑕疵者，買受人僅得就從物之部分為解除。」

Analysis | 破題思路

(A)

103年度訴字第2207號民事判決，按稱成分者，物之構成部分也，民法第66條第2項所稱不動產之出產物，尚未分離者，為該不動產之「部分」，與成分同義

四個輪胎，缺少它，主物貨車即喪失運作功能與本質，而為貨車之構成部分，非獨立之物，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故A不選。

(B)

民法68條1項，備胎非主物貨車之成分，常助貨車之效用，而同屬於甲一人，為從物，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故B不選。

(C)

民法68條2項，主物處分效力及於從物，故除非甲、乙另有約定，原則上買賣契約之效力及於備胎，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故C不選。

(D)

民法362條2項，從物有瑕疵，「僅得就從物」之部分為解除，故備胎有瑕疵而解除契約者，效力及於買賣契約之「全部」為錯誤之敘述，而本題要選錯誤的，故選D。

🏛️ Court View | 法院目前怎麼看？

最高法院105年度台上字第228號民事判決

次按民法第六十八條第一項、第二項規定：「非主物之成分，常助主物之效用，而同屬於一人者，為從物。」「主物之處分及於從物。」從物既非主物之成分，自為獨立之物，而與主物乃獨立二物的相對關係。又抵押權之效力，及於抵押物之從物，亦為同法第八百六十二條第一項所明定。倘抵押權設定時係屬抵押物之從物，而為抵押權效力所及，縱嗣後使用狀態變更，失其從物之性質，亦不能因此影響抵押權之效力。

臺灣臺中地方法院103年度訴字第2207號民事判決

按稱成分者，物之構成部分也，民法第66條第2項所稱不動產之出產物，尚未分離者，為該不動產之「部分」，與成分同義。物之成分別為2種：①重要成分，指各部分相互結合，非經毀損或變更其性質，不能分離時，則各該部分，均屬重要成分，民法第811條所稱動產因附合而為不動產之「重要成分」，即指此而言，如房屋之棟樑、土地的石牆、於樓房平台加蓋無獨立出入通路的小屋，或在他人土地種植竹木、果樹。又民法第812條所稱「動產與他人之動產附合，非毀損不能分離，或分離

需費過鉅者。」亦係指數動產附合而為合成物之重要成分，如加顏色於畫，則顏色為畫的重要成分。②非重要成分，凡不屬於重要成分者均是，就不動產而言，如房屋之百葉窗；就動產而言，如腳踏車的警鈴、汽車的輪胎。區別物的重要成分與非重要成分的主要實益，在於重要成分不得單獨為權利的客體。民法第811條規定：「動產因附合而為不動產之重要成分者，不動產所有人，取得動產所有權。」即明示此項原則。故甲取乙的棟樑，修建己屋，棟樑因附合而成為房屋之重要成分，甲取得所有權（但參照民法第816條）。參以，29年院字第1988號解釋謂：「物之構成部分，除有民法第799條之特別規定外，不得單獨為物之標的物。未與土地分離之甘蔗，依民法第66條第2項規定為不動產之構成部分，與同條第1項所稱之定著物不同，自不得單獨就甘蔗設定抵押權。以此項抵押權之設定為聲請登記者，不應准許。惟當事人之真意，係就將來收穫之甘蔗為設定動產質權之預約者，自甘蔗與土地分離，並由債權人取得占有時，動產質權即為成立。」法律設此規定，指在維護物的經濟價值。是如乙逾越地界，於甲的土地上種植果樹，其果樹自種植時起即為土地之部分（成分），果樹與土地之附合，非暫時性質，應認係成為土地之重要成分，由甲取得其所有權（民法第811條），乙的所有權因而消滅。蓋果樹既為甲土地之重要成分，不能單獨為物權標的物也。參諸，最高法院31年上字第952號判例要旨所示：「不動產之出產物尚未分離者，為該不動產之部分，民法第66條第2項有明文規定。某甲等在某乙所有地內侵權種植其出產物，當然屬於某乙所有，如果該項出產物經某甲等割取，即不能謂某乙未因其侵權行為而受損害。」

Q03 | 私法自治的「權限替身」：代理人行為能力、共同代理與無權代理之效力防線

依民法代理之規定，下列敘述，何者正確？

(A)意定代理之代理人有數人者，除法律另有規定或本人另有意思表示外，各代理人均得各自行使之

(B)代理適用於法律行為，包括一切身分行為

(C)無行為能力人不得為代理人，限制行為能力人得為代理人

還願專用。嚴禁營利轉售

(D)代理人逾越代理權，以本人名義所為之意思表示，直接對本人發生效力

Legal Basis | 法條依據

✿ 民法168條：「代理人有數人者，其代理行為應共同為之。但法律另有規定或本人另有意思表示者，不在此限。」

✿ 民法104條：「代理人所為或所受意思表示之效力，不因其為限制行為能力人而受影響。」

Analysis | 破題思路

(A)

民法168條，意定代理之代理人有數人，其代理行為應「共同」為之，故各代理人均得「各自」行使之，為錯誤之敘述。

(B)

113年度家上字第84號民事判決，身分行為雖因高度著重當事人之人格自決權，如非法有明定，原則上不許他人代理為之，故「包括一切身分行為」為錯誤之敘述。

(C)

民法104條，限制行為能力人得為代理人，為正確之敘述。

(D)

逾越代理權，以本人名義所為之意思表示，為無權代理，效力未定，故「直接對本人發生效力」為錯誤之敘述。

🏛️ Court View | 法院目前怎麼看？

臺灣高等法院113年度家上字第84號民事判決

還願專用。嚴禁營利轉售

按結婚應以書面為之，有二人以上證人之簽名，並應由雙方當事人向戶政機關為結婚之登記，民法第982條定有明文。又按兩願離婚固不許他人代理，惟夫或妻自行決定離婚之意思，而以他人為其意思之表示機關，則與以他人為代理人使之決定法律行為之效果意思者不同，自非法所不許。本件據原審認定之事實，上訴人提議與被上訴人離婚，託由某甲徵得被上訴人之同意，被上訴人於訂立離婚書面時未親自到場，惟事前已將自己名章交與某甲，使其在離婚文約上蓋章，如果此項認定係屬合法，且某甲已將被上訴人名章蓋於離婚文約，則被上訴人不過以某甲為其意思之表示機關，並非以之為代理人，使之決定離婚之意思，上訴理由就此指摘原判決為違法，顯非正當（最高法院29年度渝上字第1606號民事判例意旨參照）。基此，身分行為雖因高度著重當事人之人格自決權，如非法有明定，原則上不許他人代理為之，惟若第三人僅任本人意思之單純表示機關，自應將其解釋為本人表示意思及行為之手足延伸，以與代理之代為或代受意思表示相區別，並將該他人所為直接認係本人行為，使之發生法律效力。

Q04 | 透視民法第 79 條與第 83 條的角力：效力未定、零用錢處分與詐術有效之分野

下列關於限制行為能力人之敘述，何者正確？

- (A) 限制行為能力人為無權代理，經本人承認後，得主張契約不生效力
- (B) 限制行為能力人未得法定代理人之允許所訂立之契約，得撤銷
- (C) 限制行為能力人將父母歷年所給之零用錢購買汽車，毋須父母同意
- (D) 限制行為能力人偽造父母同意書所訂立之契約，該契約有效

Legal Basis | 法條依據

✦ 民法170條1項：「無代理權人以代理人之名義所為之法律行為，非經本人承認，對於本人不生效力。」

✦ 民法79條：「限制行為能力人未得法定代理人之允許，所訂立之契約，須經法定代理人之承認，始生效力。」

✦ 民法84條：「法定代理人允許限制行為能力人處分之財產，限制行為能力人，就該財產有處分能力。」

✦ 民法83條：「限制行為能力人用詐術使人信其為有行為能力人或已得法定代理人之允許者，其法律行為為有效。」

Analysis | 破題思路

(A)

民法170條1項，經本人承認，對於本人生效力，故「得主張契約不生效力」為錯誤之敘述。

(B)

民法79條，未得法定代理人之允許，所訂立之契約，須經法定代理人之承認，始生效力，故「得撤銷」為錯誤之敘述。

(C)

雖然父母歷年有給予零用錢，但限制行為能力人若將之用於購買汽車，因汽車價額顯已超越父母給予特定財產時的處分允許範圍，此時，該行為無法依 84 條而免得同意，而應回歸 79 條，屬於效力未定，仍須法定代理人承認，故「毋須父母同意」為錯誤之敘述。

(D)

民法83條，偽造父母同意書，此時限制行為能力人無保護之需求，應認為其法律行為為有效，為正確之敘述。

Q05 | 債之消滅的核心骨架：清償主體、外觀信任與抵充順序之任意法規範

下列關於清償之敘述，何者正確？

- (A)非與債務之清償有利害關係之第三人，不得為第三人清償
- (B)債務人對非債權人之債權準占有人為清償時，依法院實務見解，須以其善意且無過失者，始生效力
- (C)債權證書已返還者，視為其債之關係消滅
- (D)清償人所提出之給付，得以雙方合意變更應先抵充費用、利息、原本之次序

Legal Basis | 法條依據

- ✦ 民法311條2項：「第三人之清償，債務人有異議時，債權人得拒絕其清償。但第三人就債之履行有利害關係者，債權人不得拒絕。」
- ✦ 民法325條3項：「債權證書已返還者，推定其債之關係消滅。」
- ✦ 民法323條：「清償人所提出之給付，應先抵充費用，次充利息，次充原本；其依前二條之規定抵充債務者亦同。」

Analysis | 破題思路

- (A)
民法311條2項，於債務人未有異議時「得為」第三人清償，故「非與債務之清償有利害關係之第三人，不得為清償」為錯誤之敘述。
- (B)
113年度訴字第91號民事判決，債務人如不知其非債權人，誤認其為債權人而向其清償，為保障善意債務人，上開規定乃明定有清償之效力。
還願專用。嚴禁營利轉售

依法院實務見解，須以其善意且無過失者，始生效力，為錯誤之敘述，應更正為「須以其善意」即可。

(C)

民法325條3項，債權證書已返還者，而非「視為」其債之關係消滅，為錯誤之敘述，應更正為「推定」其債之關係消滅。

(D)

民法323條，非強制規定，當事人自得以約定為之變更應先抵充之次序，為正確之敘述。

🏛️ Court View | 法院目前怎麼看？

臺灣新北地方法院113年度訴字第91號民事判決
次按扣押命令對於債務人及第三人之效力，依強制執行法第115條第1項規定，係禁止執行債務人收取對於第三人之金錢債權或為其他處分，並禁止第三人向執行債務人清償。執行債務人或第三人如有違反，對於執行債權人是不生效力。若執行債務人或第三人為有礙執行效果之行為，類推適用同法第51條第2項之規定，對於執行債權人亦不生效力。最高法院94年台上字第171119號判決意旨可資參照。次按民法第310條第2款規定向債權之準占有人清償，經其受領者，以債務人不知其非債權人為限，有清償之效力。所謂債權之準占有人，指非債權人，卻以為自己意思行使債權人權利之人。債務人如不知其非債權人，誤認其為債權人而向其清償，為保障善意債務人，上開規定乃明定有清償之效力（最高法院110年度台上字第2103號民事判決意旨參照）。又民法第310條第2款規定之債權準占有人，係指依一般交易觀念，足使他人認其為債權人者，始足當之。按債務人向第三人為清償，經其受領，如受領人係債權之準占有人者，以債務人不知其非債權人為限，有清償之效力。民法第310條第2款定有明文。所謂債權之準占有人，係指雖非債權人，惟以為自己之意思，事實上行使債權，依一般交易觀念，足使他人認其為債權人者而言。按依債務本旨，向債權人或其他有受領權人為清償，經其受領者，債之關係消滅，民法第309條第1

還願專用。嚴禁營利轉售

項定有明文。倘債權係經第三人清償，除合於同法第312條規定，得由第三人主張於其清償之限度內承受債權人之權利外，其債權應認已歸消滅，再無由原債權人移轉之可言（最高法院107年度台上字第1058號民事判決意旨可資參照）。

臺灣新北地方法院90年度簡上字第341號民事判決

按「民法第三百二十三條並非強制規定，故其所定費用、利息及原本之抵充順序，得以當事人之契約變更之」、「清償人所提出之給付，應先抵充費用，次充利息，次充原本，因為民法第三百二十三條前段所明定。至於違約金之性質則與利息不同，民法既無違約金儘先抵充之規定，其抵充之順序，應在原本之後。從而除當事人另有特別約定外，債權人尚難以違約金優先於原本抵充而受清償」，有最高法院二十七年上字第三二七〇號判例及八十年度台上字第三九〇號判決可資參照。故關於費用、利息、原本、違約金之抵充順序非強制規定，當事人自得以約定為之，惟是否得以定型化契約條款約定，仍應以是否有違誠信原則或顯失公平為判斷。

Q06 | 無形財產的交易防線：債權買賣之權利瑕疵擔保與支付能力推定之楚河漢界

甲基於買賣契約，得請求乙支付價金，共新臺幣（下同）30萬元。若甲將對乙之30萬元價金債權出賣於丙，下列敘述，何者正確？

(A) 甲原則上應對丙擔保乙之支付能力

(B) 若乙於訂立買賣契約時，已為受監護宣告者，善意之丙得請求甲負擔權利瑕疵擔保責任

(C) 若乙無法對丙提出給付，甲應負擔代為履行之責

(D) 甲將對乙之債權出賣於丙，應於甲通知丙後，始生效力

Legal Basis | 法條依據

✦ 民法352條：「債權之出賣人，對於債務人之支付能力，除契約另有訂定外，不負擔保責任，出賣人就債務人之支付能力，負擔保責任者，推定其擔保債權移轉時債務人之支付能力。」

✦ 民法350條：「債權或其他權利之出賣人，應擔保其權利確係存在。有價證券之出賣人，並應擔保其證券未因公示催告而宣示無效。」

✦ 民法297條1項：「債權之讓與，非經讓與人或受讓人通知債務人，對於債務人不生效力。但法律另有規定者，不在此限。」

Analysis | 破題思路

(A)

民法352條，債權之出賣人甲，對於債務人乙之支付能力，原則上，不負擔保責任，故「原則上應擔保支付能力」為錯誤之敘述。

(B)

民法15、75條，受監護宣告之人，無行為能力，其意思表示為「無效」，民法350條，債權之出賣人甲，應擔保其權利確係存在，故善意之丙得請求甲負擔權利瑕疵擔保責任，為正確之敘述。

(C)

109年度上易字第213號民事判決，債權之出賣人就債務人之支付能力，有民法第352條所稱之擔保責任時，惟於債務人無支付能力之際，應賠償買受人之損害，不負代為履行之責任。

甲應負擔代為履行之責，為錯誤之敘述。

還願專用。嚴禁營利轉售

還願專用。嚴禁營利轉售

(D)

民法297條1項，債權之讓與，非通知債務人，對於債務人不生效力，108年度台上字第1009號民事判決，倘債務人既知債權已移轉於第三人，不容藉詞債權之移轉尚未通知，拒絕對受讓人履行債務。

應於甲通知丙後，始生效力，為錯誤之敘述，倘債務人乙已經知悉移轉事實，則不得拒絕對丙之給付。

🏠 Court View | 法院目前怎麼看？

臺灣高等法院109年度上易字第213號民事判決

按「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限」，民法第184條定有明文。另「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任」，民事訴訟法第277條前段亦有明文。主張權利存在之人，就其權利構成要件事實負有舉證之責。民事訴訟如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求。而「債權之出賣人，對於債務人之支付能力，除契約另有訂定外，不負擔保責任，出賣人就債務人之支付能力，負擔保責任者，推定其擔保債權移轉時債務人之支付能力」，民法第352條定有明文。是債權之出賣人就債務人之支付能力，有民法第352條所稱之擔保責任時，惟於債務人無支付能力之際，應賠償買受人之損害，不負代為履行之責任，則無此項擔保責任時，買受人不得請求出賣人履行債務，尤不待言。

最高法院108年度台上字第1009號民事判決

按債權之讓與，非經讓與人或受讓人通知債務人，對於債務人不生效力。但法律另有規定者，不在此限。民法第297條第1項定有明文。此項通知之性質，係屬觀念通知，使債務人知有債權移轉之事實，免誤向原債權人清償而已，倘債務人既知債權

已移轉於第三人，不容藉詞債權之移轉尚未通知，拒絕對受讓人履行債務。又就債之履行有利害關係之第三人為清償者，於其清償之限度內承受債權人之權利，但不得有害於債權人之利益。民法第312條亦有明定。而第297條及第299條之規定，於前條之承受權利準用之。

Q07 | 主從權利的命運交響曲：時效消滅後擔保物權之存續防線與隨同移轉之例外限制

民法關於主權利與從權利之規定，下列敘述，何者正確？

- (A)以抵押權擔保之債權，其請求權已因時效而消滅，如抵押權人，於消滅時效完成後，3年間不實行其抵押權者，其抵押權消滅
- (B)以留置權擔保之債權，其請求權已因時效而消滅，如留置權人，於消滅時效完成後，5年間不實行其留置權者，其留置權消滅
- (C)讓與債權時，該債權之擔保及其他從屬之權利，一律隨同移轉於受讓人
- (D)以質權擔保之債權，其請求權雖經時效消滅，質權人仍得就其質物取償

Legal Basis | 法條依據

✦ 民法880條：「以抵押權擔保之債權，其請求權已因時效而消滅，如抵押權人，於消滅時效完成後，五年間不實行其抵押權者，其抵押權消滅。」

✦ 民法295條1項：「讓與債權時，該債權之擔保及其他從屬之權利，隨同移轉於受讓人。但與讓與人有不可分離之關係者，不在此限。」

✦ 民法145條1項：「以抵押權、質權或留置權擔保之請求權，雖經時效消滅，債權人仍得就其抵押物、質物或留置物取償。」

Analysis | 破題思路

(A)

民法880條，於消滅時效完成後，五年間不實行其抵押權者，其抵押權消滅，故「3年間」為錯誤之敘述。

(B)

「5年間不實行其留置權者，其留置權消滅」為錯誤之敘述，蓋留置權未準用民法880條相關規定。

(C)

民法295條1項但書，讓與債權與其他從屬之權利，有不可分離之關係時，不隨同移轉於受讓人，「一律」隨同移轉過於武斷，為錯誤之敘述。

(D)

民法145條1項，以質權擔保之請求權，雖經時效消滅，質權人仍得就其質物取償，為正確之敘述。

Q08 | 別以為「沒透過他簽字」就不用給仲介費！

聚焦居間契約代理本質與誠信原則之審查地雷

甲欲出售其所有之A屋，遂委託房屋仲介商乙代為銷售。某日，乙帶領丙前來賞屋完畢後，丙甚為喜歡，表示願以新臺幣（下同）1500萬元購屋之意願；離去之際，適逢甲前來查看售屋狀況，甲、乙、丙三人簡單寒暄後，便各自離開。嗣後，甲透過友人得知丙之聯絡方式，遂聯繫丙向其表示願意 減價50萬，直接出售A屋於丙，以避免雙方支付高額仲介費。下列敘述，何者錯誤？

(A)甲委託仲介銷售之契約，性質上乃屬於居間，係為他方報告訂約之機會或為訂約之媒介，故其既不屬隱名代理，亦不屬雙方代理

還願專用。嚴禁營利轉售

(B)乙為媒介居間人，僅以契約因其媒介而成立時，始得請求報酬，故若甲、丙自行訂立買賣契約時，乙無從請求甲、丙支付仲介報酬

(C)甲自行聯繫丙並與其訂立買賣契約，該當於民法第101條第1項視為條件已成就之情形，故甲、丙二人仍應給付仲介報酬於乙

(D)甲故意拒絕因乙媒介而成立之契約，而自行與丙訂立同一內容之契約者，應認為違反誠信原則

Legal Basis | 法條依據

✿ 民法565條：「稱居間者，謂當事人約定，一方為他方報告訂約之機會或為訂約之媒介，他方給付報酬之契約。」

Analysis | 破題思路

(A)

105年度訴字第108號民事判決，房地專任委託銷售契約，無違反雙方代理之規定。

114年度上字第235號民事判決，隱名代理仍屬代理，須表意人有「代理本人之意思」而為表意行為，始足當之。

101年度訴字第357號民事判決，禁止雙方代理之意旨，在於避免代理人代理權利義務相反之雙方當事人為法律行為時，產生利益衝突。

民法565條，乙為訂約之媒介，甲給付報酬之契約，又委託仲介銷售之契約無產生利益衝突，而違反雙方代理之規定，且乙未有「代理本人之意思」而為表意行為，故不屬隱名代理。

還願專用。嚴禁營利轉售

(B)(C)(D)

87年度台上字第2388號民事判決，媒介居間人固以契約因其媒介而成立時為限，始得請求報酬，委託人為避免報酬之給付，故意拒絕訂立該媒介就緒之契約，再由自己與相對人訂立同一內容之契約者，依誠實信用原則，仍應支付報酬。

乙為媒介居間人，固以契約因其媒介而成立時，始得請求報酬，惟甲避免雙方支付高額仲介費，與丙自行訂立買賣契約時，依誠實信用原則，甲仍應支付報酬。

Court View | 法院目前怎麼看？

臺灣花蓮地方法院105年度訴字第108號民事判決

原告蔣忠輝即日盛不動產企業社有無違雙方代理之規定：按代理人非經本人之許諾，不得為本人與自己之法律行為，亦不得既為第三人之代理人，而為本人與第三人之法律行為。但其法律行為，係專履行債務者，不在此限，民法第106條定有明文。查系爭房地專任委託銷售契約書第8條第1項約定：甲方同意乙方可為買賣雙方之代理人。可知，被告陳秀真既已許諾原告蔣忠輝即日盛不動產企業社為系爭房地買賣雙方之代理人，揆諸上開規定，即無違反雙方代理之規定，從而，被告陳秀真此部分所辯，亦無理由。

臺灣高等法院114年度上字第235號民事判決

按隱名代理之成立，須代理人為法律行為時，雖未以本人名義或明示以本人名義為之，惟實際上有代理本人之意思，且此項意思為相對人所明知或可得而知者，始足當之（最高法院111年度台上字第2356號判決意旨參照）。隱名代理仍屬代理，須表意人有「代理本人之意思」而為表意行為，始足當之。表意人有無此代理之意思，屬當事人意思表示解釋之問題（最高法院114年度台上字第1714號判決意旨參照）。

臺灣宜蘭地方法院101年度訴字第357號民事判決

按代理人非經本人之許諾，不得為本人與自己之法律行為，亦不得既為第三人之代理人，為本人與第三人之法律行為。為民法第106條所明定。本條規定禁止雙方代理之意旨，在於避免代理人代理權利義務相反之雙方當事人為法律行為時，產生利益衝突，失其公正立場，以保護本人之利益。

被告鄭瀚基、鄭芬萍另辯稱：買方即原告趙崇義係由原告吳俊華即永在房屋負責，原告吳俊華即永在房屋為原告趙崇義之代理人，若原告主張賴建安與原告吳俊華即永在房屋為同一事業主體，則本件即有雙方代理之情事，且原告之間，並無簽立委託仲介契約，亦與社會常情有違云云。...原告吳俊華即永在房屋與原告趙崇義或被告間之居間仲介關係混為一談，而主張原告吳俊華即永在房屋代理原告趙崇義而與同屬原告吳俊華即永在房屋所屬業務員即被告之代理人賴建安簽訂系爭買賣契約，構成雙方代理之情事云云，顯無足採。

最高法院87年度台上字第2388號民事判決

查媒介居間人固以契約因其媒介而成立時為限，始得請求報酬。但委託人為避免報酬之給付，故意拒絕訂立該媒介就緒之契約，再由自己與相對人訂立同一內容之契約者，依誠實信用原則，仍應支付報酬（見：本院五十八年台上字第二九二九號判例）。原審基此見解，所為不利於上訴人之判決，於法核無違誤。上訴論旨猶以：被上訴人之受託期限已經更改，上訴人間未成立系爭房地之買賣契約。上訴人劉宗衡係受訴外人彭壽森、彭李松枝之委託「代理」出售系爭房地，非契約當事人，無給付服務費之義務等詞，指摘原審採證、認事及解釋契約之職權行使為不當，求予廢棄原判決，非有理由。

Q09 | 買賣瑕疵與債務不履行的雙軌攻防：物之瑕疵擔保與不完全給付責任之競合判準

甲於2024年6月6日向丙汽車商購買一款新車。不料於2025年1月1日元旦與好友乙出遊時，新車突然發生暴衝，甲雖及時緊踩煞車，仍發生車禍意外，造成甲與乙皆因衝撞而受傷。事故後，新車嚴重撞毀已不值得修繕，甲乙受傷住院。經事故鑑定報告，汽車暴衝係因該款汽車系統程式瑕疵問題所致，而甲於汽車暴衝時之處置，並無過失。下列敘述，何者錯誤？

- (A)因汽車系統程式瑕疵導致汽車暴衝，屬無法即知之瑕疵問題，丙汽車商仍負物之瑕疵擔保責任
- (B)汽車暴衝係因其系統程式瑕疵問題，汽車商丙對甲可能同時負有不完全給付責任與物之瑕疵擔保責任
- (C)甲、乙所受之身體傷害，皆不得依民法規定請求固有利益之損害賠償
- (D)甲、乙所受之身體傷害，屬瑕疵結果損害，得依民法規定，請求損害賠償

Legal Basis | 法條依據

✳ 民法354條1項：「物之出賣人對於買受人，應擔保其物依第三百七十三條之規定危險移轉於買受人時無減失或減少其價值之瑕疵，亦無減失或減少其通常效用或契約預定效用之瑕疵。但減少之程度，無關重要者，不得視為瑕疵。」

Analysis | 破題思路

(A)
民法354條1項，汽車暴衝，屬無法即知之瑕疵問題，丙汽車商仍負無過失之物瑕疵擔保責任，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故A不選。

(B)(C)(D)

汽車暴衝丙汽車商仍負無過失之物瑕疵擔保責任，已如(A)所述。

114年度上易字第461號民事判決，不完全給付包括瑕疵給付（第1項）、加害給付（第2項）兩種類型，瑕疵給付僅發生原來債務不履行之損害，加害給付則發生原來債務不履行損害以外之損害，即履行利益以外（即固有利益）之損害。

出賣人丙汽車商給付系統程式瑕疵之汽車，未符合債之本旨，為原來債務不履行之損害，構成「瑕疵損害」。

侵害甲乙固有利益之身體損害的部分，為原來債務不履行損害以外之損害，構成「瑕疵結果損害」。

汽車商丙對甲可能同時負有不完全給付責任與物之瑕疵擔保責任，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故B不選。

皆不得依民法規定請求固有利益之損害賠償，為錯誤之敘述，而本題要選錯誤的，故選C。

身體傷害，屬瑕疵結果損害，得請求損害賠償，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故D不選。

🏛 Court View | 法院目前怎麼看？

臺灣高等法院114年度上易字第461號民事判決

按因可歸責於債務人之事由，致為不完全給付者，債權人得依關於給付遲延或給付不能之規定行使其權利。因不完全給付而生前項以外之損害者，債權人並得請求賠償，民法第227條定有明文。前開不完全給付包括瑕疵給付（第1項）、加害給付（第2項）兩種類型，瑕疵給付僅發生原來債務不履行之損害，加害給付則發生原來

債務不履行損害以外之損害，即履行利益以外（即固有利益）之損害。次按出租人除應以合於所約定使用、收益之租賃物交付承租人外，並應於租賃關係存續中保持其合於約定使用、收益之狀態，此觀民法第423條之規定自明。此項出租人之租賃物保持義務，應於租賃期間內繼續存在，使承租人得就租賃物為約定之使用收益。倘出租人違背上揭債務本旨而為給付，屬不完全給付，應負不完全給付之責任，其範圍兼及上揭二種損害（最高法院112年度台上字第2911號判決意旨參照）。

Q10 | 透視民法第 75 條與第 802 條之合流：無行為能力人先占所有權與贈與契約效力之絕對割裂

受監護宣告之甲，由其父母任監護人。某日，甲於公園中遊玩，在垃圾桶中發現一台無人所有之玩具飛機，遂拾起把玩許久。嗣後，就讀國小三年級之乙見狀，便央求甲將該玩具飛機贈送於己，甲便欣然同意。甲隔日再於公園遇見乙，兩人便共同玩著射飛機，遊玩間，孰料玩具飛機不慎飛射撞上坐在公園休息之遊民丙，丙頭部因此受傷，而向兩人之父母求償醫療費及精神慰撫金。下列敘述，何者錯誤？

- (A) 甲拾得玩具飛機據為己有，屬一事實行為，故甲取得該玩具飛機之所有權
- (B) 甲贈與乙玩具飛機之行為，對乙而言，屬純獲法律上利益，故該贈與契約有效
- (C) 甲、乙二人遊玩間因飛機誤射而令丙頭部受傷，原則上屬甲、乙兩人共同侵害丙之身體健康權
- (D) 甲、乙與其二人之父母原則上對丙負損害賠償責任

Legal Basis | 法條依據

✦ 民法802條：「以所有之意思，占有無主之動產者，除法令另有規定外，取得其所有權。」

✦ 民法75條：「無行為能力人之意思表示，無效；雖非無行為能力人，而其意思表示，係在無意識或精神錯亂中所為者亦同。」

✦ 民法185條1項：「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者亦同。」

✦ 民法187條1項：「無行為能力人或限制行為能力人，不法侵害他人之權利者，以行為時有識別能力為限，與其法定代理人連帶負損害賠償責任。行為時無識別能力者，由其法定代理人負損害賠償責任。」

Analysis | 破題思路

(A)

民法802條，垃圾桶中之玩具飛機據為己有，為「以所有之意思占有無主之動產」，甲取得其所有權，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故A不選。

(B)

民法75條，受監護宣告之甲，為無行為能力人，其意思表示為「無效」，該贈與契約亦為「無效」，故該贈與契約有效，為錯誤之敘述，而本題要選錯誤的，故選B。

(C)

民法185條1項，甲、乙共同不法侵害丙，致使其頭部受傷，甲、乙兩人對丙之身體健康連帶負損害賠償責任，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故C不選。

(D)

民法187條1項，無行為能力人甲或限制行為能力人乙，不法侵害丙之身體健康權，以行為時有識別能力為限，與其各自之法定代理人，通常是父母，連帶負損害賠償責任，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故D不選。

臺灣高等法院花蓮分院109年度原上字第6號民事判決

按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；不能知其中孰為加害人者亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人，民法第184條第1項、第185條定有明文。**民事上之共同侵權行為**(狹義的共同侵權行為，即加害行為)與刑事上之共同正犯，其構成要件並不完全相同，共同侵權行為人間不以有意思聯絡為必要，數人因過失不法侵害他人之權利，苟各行為人之過失行為，均為其所生損害之共同原因，即所謂行為關連共同，亦足成立共同侵權行為，依民法第185條第1項前段之規定，各過失行為人對於被害人**應負全部損害之連帶賠償責任**(最高法院67年度台上字第1737號、90年度台上字第2436號判決要旨參照)。民事上共同侵權行為與刑事上之共同正犯，其構成要件並不完全相同，數人因故意不法侵害他人之權利，苟各行為人之行為，均為其所生損害之共同原因，即所謂行為關連共同，亦足成立共同侵權行為(最高法院81年度台上字第91號判決要旨參照)。數人共同不法侵害他人之權利者，對於被害人所受損害，所以應負連帶賠償責任，係因數人之行為共同構成違法行為之原因或條件，因而發生同一之損害，具有行為關連共同性之故。民事上之共同侵權行為，並不以共同侵權行為人在主觀上有犯意聯絡為必要，如在客觀上數人之不法行為，均為其所生損害之共同原因，即所謂行為關連共同，已足以成立共同侵權行為(最高法院85年度台上字第139號判決要旨參照)。民事共同侵權行為，只須各行為人之行為合併主要侵權行為後，同為損害發生之原因，且各行為與損害結果間有相當因果關係為已足，與刑事之共犯關係不同，即民事共同侵權行為人間是否有共同謀意，並非所問(最高法院104年度台上字第1994號判決要旨參照)。又縱共同行為人中一人之過失責任較其他共同行為人之責任為輕，惟對於被害人之賠償，仍應由共同行為人負連帶責任(最高法院66年度台上字第2115號判決要旨參照)。可見民事共同侵權行為之認定，與刑事共同正犯之認定要件並不相同，以積極的或消極的行為，對實施侵權行為人予以助力，促成其侵權行為之實施，雖非實施主要造成損害結果之行為者，亦成立共同侵權行為。

Q11 | 中古車商的「黑心推銷術」：從事故車隱瞞看民法意思表示瑕疵之防禦體系

甲與中古車商乙訂立買賣契約，向乙購買A車。乙之業務員丙明知該車曾經發生車禍，卻向甲偽稱該車未遭車禍，致甲決定訂約。關於買賣契約之效力，下列敘述，何者正確？

- (A) 買賣契約無效
- (B) 買賣契約效力未定
- (C) 甲得撤銷購買A車之意思表示
- (D) 以乙明知其事實或可得而知者為限，甲始得撤銷

Legal Basis | 法條依據

✦ 民法92條1項：「因被詐欺或被脅迫而為意思表示者，表意人得撤銷其意思表示。但詐欺係由第三人所為者，以相對人明知其事實或可得而知者為限，始得撤銷之。」

✦ 民法105條：「代理人之意思表示，因其意思欠缺、被詐欺、被脅迫，或明知其事情或可得而知其事情，致其效力受影響時，其事實之有無，應就代理人決之。但代理人之代理權係以法律行為授與者，其意思表示，如依照本人所指示之意思而為時，其事實之有無，應就本人決之。」

Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)(D)

民法105條本文，代理人之意思表示，明知該車曾經發生車禍，卻向甲偽稱該車未遭車禍，致甲決定訂約，其買賣契約之效力，受影響時，其事實之有無，應就代理人丙決之。

學說認民法92條1項但書之第三人應作限縮解釋，不包括相對人使用之代理人或輔助人，乙雇用丙為業務員，則丙所為之詐欺，視同乙所為之詐欺，故甲得撤銷購買A車之意思表示，為正確之敘述，故選C。

Q12 | 民法第 374 條與第 225 條：交付特定運送人後之危險負擔與代償請求權

甲為臺南市某歐洲進口傢俱公司，乙之女兒即將結婚，婚後住在臺北市，乙到甲公司門市部購買並指定A進口傢俱為其女兒嫁妝，甲公司表明該公司臺南市是免費送到府，並以臺南市為清償地，無送外縣市之服務。經甲與乙雙方討論後，改以臺北市作為交付處所，由甲委託並交付A傢俱於丙貨運公司運送。運送途中，因為高速公路連環車禍，該批傢俱因此滅失，對此連環車禍，丙貨運公司之駕駛並無過失。下列敘述，何者錯誤？

- (A)該進口傢俱於運送途中車禍，致A傢俱滅失，屬給付不能
- (B)依民法第373條有關危險負擔之規定，A傢俱滅失之風險尚未移轉於乙，乙得請求甲重新交付新傢俱
- (C)在甲將傢俱交付於丙貨運公司運送時，A傢俱滅失之風險已移轉於乙，乙不得請求返還價金
- (D)乙得請求甲讓與其對車禍肇事者之損害賠償請求權

Legal Basis | 法條依據

✦ 民法374條：「買受人請求將標的物送交清償地以外之處所者，自出賣人交付其標的物於為運送之人或承攬運送人時起，標的物之危險，由買受人負擔。」

✦ 民法225條2項：「債務人因前項給付不能之事由，對第三人有損害賠償請求權者，債權人得向債務人請求讓與其損害賠償請求權，或交付其所受領之賠償物。」

✦ 民法200條2項：「前項情形，債務人交付其物之必要行為完結後，或經債權人之同意指定其應交付之物時，其物即為特定給付物。」

Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)(D)

民法200條2項，種類之債，債務人交付其物之必要行為完結時，其物始為特定給付物。

民法374條，買受人乙與甲雙方討論後，請求將A進口傢俱送交清償地以外之處所，改以臺北市作為交付處所，A傢俱滅失之風險，於甲委託並交付A傢俱於丙貨運公司運送之時起，改由買受人乙負擔，此時已為特定物之債。

於運送途中車禍，致A傢俱滅失，屬給付不能，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故A不選。

傢俱滅失之風險尚未移轉於乙，為錯誤之敘述，而本題要選錯誤的，故選B。

滅失之風險已移轉於乙，乙不得請求返還價金，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故C不選。

民法225條2項，債務人甲給付不能之事由，對車禍肇事者有損害賠償請求權，債權人乙得向債務人甲請求讓與該損害賠償請求權。

乙得請求甲讓與其對車禍肇事者之損害賠償請求權，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故D不選。

Q13 | 民法第 708 條與第 709 條：隱名合夥契約

法定終止事由與出資返還之計算盲點

甲、乙、丙合夥成立一家民宿，甲、乙為出名營業人，丙為隱名合夥人，下列關於甲、乙、丙間合夥契約終止之敘述，何者正確？

(A) 丙死亡時，丙之隱名合夥契約當然終止

(B) 丙受監護宣告時，丙與甲、乙間之隱名合夥契約當然終止

(C) 隱名合夥契約終止時，丙之出資因損失而減少者，僅返還其餘存額

(D) 隱名合夥契約終止後，甲、乙、丙間之合夥關係，即生解散之效力

Legal Basis | 法條依據

✦ 民法708條：「除依第六百八十六條之規定得聲明退夥外，隱名合夥契約，因下列事項之一而終止：

一、存續期限屆滿者。

二、當事人同意者。

三、目的事業已完成或不能完成者。

四、出名營業人死亡或受監護之宣告者。

五、出名營業人或隱名合夥人受破產之宣告者。

六、營業之廢止或轉讓者。」

✦ 民法709條：「隱名合夥契約終止時，出名營業人，應返還隱名合夥人之出資及給與其應得之利益。但出資因損失而減少者，僅返還其餘存額。」

Analysis | 破題思路

(A)

民法708條4款，出名營業人死亡，隱名合夥契約因而終止，而丙非出名營業人，於其死亡時，隱名合夥契約不當然終止，故「當然終止」為錯誤之敘述。

還願專用。嚴禁營利轉售

(B)

民法708條4款，出名營業人受監護之宣告，隱名合夥契約因而終止，而丙非出名營業人，於其受監護之宣告時，隱名合夥契約不當然終止，故「當然終止」為錯誤之敘述。

(C)

民法709條但書，隱名合夥契約終止時，丙之出資因損失而減少者，僅返還其餘存額，為正確之敘述。

(D)

民法709條本文，隱名合夥契約終止時，出名營業人，應返還應得之利益，故「即生解散之效力」為錯誤之敘述。

Q14 | 債務承擔的「第三人引爆線」：免責債務承

擔下保證責任之法定消滅與同意權防線

乙經營A餐廳，受新冠疫情衝擊，該餐廳生意受到嚴重影響，於是與甲訂立消費借貸契約。為確保乙對甲新臺幣（下同）2000萬元債務之清償，甲要求乙提供擔保，乙提供自己所有A餐廳之不動產所有權，為甲之債權設定普通抵押權，並委任其好友丙，提供連帶保證。但乙最終仍因經營不善，將其所經營之A餐廳全部（包含乙對甲之債務）轉讓於丁。嗣後，丁因投資股票不利而破產，甲直接向丙請求3000萬債務之履行，但甲拋棄對A餐廳之抵押權。下列敘述，何者正確？

(A) 基於物保優先原則，丙得向甲主張，甲應先就乙自己所提供之A餐廳物權擔保行使抵押權

(B) 甲雖得向丙請求債務之清償，但丙得對甲行使先訴抗辯權

(C) 連帶保證人對債權人清償後，不得承受債權人對主債務人之債權

(D) 丙得主張，丁承擔乙之債務時，並未事先經其同意，其保證債務已因債務之承擔而消滅

還願專用。嚴禁營利轉售

Legal Basis | 法條依據

✿ 民法281條1項：「連帶債務人中之一人，因清償、代物清償、提存、抵銷或混同，致他債務人同免責任者，得向他債務人請求償還各自分擔之部分，並自免責時起之利息。」

✿ 民法281條2項：「前項情形，求償權人於求償範圍內，承受債權人之權利。但不得有害於債權人之利益。」

✿ 民法749條：「保證人向債權人為清償後，於其清償之限度內，承受債權人對於主債務人之債權。但不得有害於債權人之利益。」

✿ 民法304條2項：「由第三人就債權所為之擔保，除該第三人對於債務之承擔已為承認外，因債務之承擔而消滅。」

Analysis | 破題思路

(A)

民法879條立法者的OS，採物上保證人與保證人平等說，「丙得向甲主張，甲應先就乙之物權擔保行使」為錯誤之敘述。

(B)

114年度上易字第510號民事判決，連帶保證係指保證人對於債權人約定與主債務人連帶負擔債務履行而為之保證，即無補充性之保證。

丙為連帶保證人，為無補充性之保證，故「不得」對甲行使先訴抗辯權。

(C)

民法281條1項、2項、749條，連帶債務人中之一人，因清償得向他債務人請求償還各自分擔之部分，於求償範圍內，承受債權人對於主債務人之債權。

不得承受債權人對主債務人之債權，為錯誤之敘述。

(D)

丙得主張，丁承擔乙之債務時，並未事先經其同意，其保證債務已因債務之承擔而消滅，蓋丙之提供連帶保證，乃係出於與好友乙間之信賴關係，故於債務由丁承擔時，民法304條2項，法律自不得強求丙須繼續為丁提供擔保，為正確之敘述。

🏛️ Court View | 法院目前怎麼看？

臺灣高等法院114年度上易字第510號民事判決

按保證人於債權人未就主債務人之財產強制執行而無效果前，對於債權人得拒絕清償，民法第745條定有明文。又連帶保證係指保證人對於債權人約定與主債務人連帶負擔債務履行而為之保證，即無補充性之保證，我國民法保證契約為不要式，則連帶保證之約定，亦為不要式，然須有明示之意思表示，即準用民法第272條「數人負同一債務，明示對於債權人各負全部給付之責任者，為連帶債務。無前項之明示時，連帶債務之成立，以法律有規定者為限」之規定，倘當事人間未明示表示其負連帶保證之責，即不得任意推斷他方應負連帶保證之責。本件系爭契約就蔡有讓應負保證責任之約定，僅在締約當事人欄「蔡有讓」之簽名旁記載「甲方（即上訴人）保證人」，並無「連帶」（責任）之記載，故蔡有讓辯稱其得於上訴人就張家興之財產強制執行而無效果前，拒絕清償張家興積欠上訴人之債務，並非無據。上訴人主張蔡有讓本於保證人地位，應與張家興負擔同一債務，並且對於上訴人應各負擔全部給付之連帶責任云云，要非可採。

🗨️ 立法者的 OS

民法879條

債務人如有保證人時，物上保證人與保證人實質上均係以自己之財產擔保他人之債務，晚近各立法例對普通保證自由主義色彩之干涉漸增，此亦包括保證人範圍之干預及管制，使物上保證與普通保證不應有不同責任範圍。因之，物上保證人於代為清償債務，或因抵押權人實行抵押權致失抵押物之所有權時，自得就超過其應分擔額之範圍內對保證人具有求償權與承受權，即採物上保證人與保證人平等說。

Q15 | 條件與不確定期限的生死分野：民法第 99 條與最高法院關於「付款不確定時點」

甲向乙購買商品一批轉賣於丙，甲、乙雙方約定付款之期限為：「丙付款於甲後，甲應立即支付貨款於乙」。嗣後，丙因經營不善倒閉而未能支付貨款於甲。下列敘述，何者正確？

- (A) 甲、乙之約定，不影響雙方之買賣契約之效力，乙仍得隨時請求甲付款
- (B) 丙之付款為甲付款於乙之條件，因丙倒閉致條件不成就，乙不得請求甲付款
- (C) 丙之付款為甲付款於乙之不確定期限，於丙倒閉時，甲應付款於乙之清償期屆至
- (D) 丙之付款為甲付款於乙之不確定期限，於丙倒閉時，甲應即對乙負給付遲延責任

Legal Basis | 法條依據

✳️ 民法99條1項：「附停止條件之法律行為，於條件成就時，發生效力。」

✳️ 民法102條1項：「附始期之法律行為，於期限屆至時，發生效力。」

Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)

114年度台上字第1993號民事判決，條件，係當事人以將來客觀上不確定事實之成就或不成就，決定法律行為效力發生之一種附款。

苟當事人非以法律行為效力之發生繫於將來不確定之事實，而僅以其履行繫於不確定事實之到來者，則非條件，應解釋為於其事實到來時，為權利行使期限之屆至。

「丙付款於甲後，甲應立即支付貨款於乙」為甲之履行繫於不確定事實之到來丙付款於甲，則非條件，而為權利行使之期限。

「乙仍得隨時請求甲付款」為錯誤之敘述，故A不選。

「因丙倒閉致條件不成就，乙不得請求甲付款」為錯誤之敘述，故B不選。

(D)

114年度台上字第1084號民事判決，預期不確定事實之發生，以該事實發生時為債務之清償期者，應認該事實發生已不能時，為清償期屆至之時。

111年度台上字第2564號民事判決，預期不確定事實之發生，以該事實發生時為債務之清償期者，應認該事實發生時或非因債權人以不正當行為致其發生已不能時，為清償期屆至之時。

「於丙倒閉時，甲應即對乙負給付遲延責任」為錯誤之敘述，蓋丙因經營不善倒閉而未能支付貨款於甲，乃事實發生時非因債權人甲以不正當行為致其發生已不能，應認該事實發生已不能時，此時為清償期屆至之時，故D不選。

🏡 Court View | 法院目前怎麼看？

最高法院114年度台上字第1993號民事判決

按民法所謂條件，係當事人以將來客觀上不確定事實之成就或不成就，決定法律行為效力發生之一種附款。苟當事人非以法律行為效力之發生繫於將來不確定之事實，而僅以其履行繫於不確定事實之到來者，則非條件，應解釋為於其事實到來時，為權利行使期限之屆至。在此情形，如該事實之到來確定不發生，應認其期限已屆至。查系爭協議書第3條約定：「因乙方之賴美英、賴美雪要求賴茂棠須給付其二人各捌佰萬元，始願意協同甲方（即上訴人）辦理塗銷抵押權登記，故甲方為能順利加速處理抵押權塗銷登記事宜，免除心中之恐慌及不安，同意給付賴美英、賴美雪各捌佰萬元，給付方式分為貳期，如下述方式為之：... (二) 「第二期款項伍佰捌拾萬元於系爭土地處分之履保帳戶在112年6月30日結清，甲方獲得履保帳戶撥款後，應即開立同面額銀行本票各乙紙予賴美英、賴美雪」。兩造既已同意上訴人給付被上訴人各800萬元，作為被上訴人同意塗銷系爭抵押權登記之對價，第2期款給付之約定並非以土地處分後上訴人獲得履保帳戶撥款與否決定系爭協議書效力發生與否，而係就上訴人給付第2期款之履行為約定，自非條件，而屬清償期之約定。如其已確定發生不能，清償期亦屆至。而系爭抵押權登記已塗銷，且上訴人與買受人合意解除系爭土地之買賣契約，已確定不會因處分土地獲得履保帳戶撥款等情，既均為兩造所不爭執，依上說明，第2期款清償期自己屆至，上訴人負有給付之義務。原審據以認定系爭餘款之清償期已屆至，而為上訴人敗訴之判決，於法並無違誤。上訴人指摘原判決不當，聲明廢棄，非有理由。

最高法院114年度台上字第1084號民事判決

按解釋契約，須探求當事人立約時之真意，不能拘泥於契約之文字，但契約文字業已表示當事人真意，無須別事探求者，即不得反捨契約文字而更為曲解。又當事人預期不確定事實之發生，以該事實發生時為債務之清償期者，應認該事實發生時或其發生已不能時，為清償期屆至之時。查系爭契約記載「本件買賣移轉登記，賣方應盡速辦理繼承登記，繼承登記完畢即時與買方辦理產權移轉登記」等語（見一審審重訴卷第55頁），似見兩造約定須俟吳生辦理繼承登記完畢（下稱A債務）時，上

訴人始得行使移轉登記請求權（下稱B債務或B請求權）。則在吳生未履行A債務前，上訴人似不得行使其B請求權。似此情形，能否謂上訴人得否行使B請求權，及吳生所負B債務之清償期，非繫於吳生是否履行A債務之不確定事實之發生？自非無究明之必要。原審未違詳加推闡明晰，徒以系爭土地無不能辦理繼承登記、分割及移轉登記情事，遽認系爭契約未約定上訴人B請求權之清償期繫於未來不確定事實之發生，及其於系爭契約成立後即得行使該請求權，並進而認其於111年7月5日提起本件訴訟，其是項請求權已罹於時效，自有可議。又吳生所負B債務之清償期何時屆至，尚待事實審法院調查審認，則上訴人B請求權是否罹於消滅時效，本院自無從為實體上之判斷。上訴論旨，執以指摘原判決違背法令，求予廢棄，非無理由。

最高法院111年度台上字第2564號民事判決

又當事人預期不確定事實之發生，以該事實發生時為債務之清償期者，應認該事實發生時或非因債權人以不正當行為致其發生已不能時，為清償期屆至之時。查：被上訴人向上訴人購買系爭計費表，並簽訂系爭契約，依民法第367條規定，其貨款債務已確定發生。兩造以系爭契約第7條第1項約定，被上訴人於收到上訴人依實際經標檢局檢查通過並經業主互動網公司核對簽收數量所開立之發票及驗收單後14個工作天內向上訴人撥款，應係就系爭計費表貨款債務清償期所為之約定。上訴人已將系爭計費表送請標檢局檢定合格，而被上訴人與互動網公司未成立系爭計費表之採購契約，為原審認定之事實。果爾，互動網公司似已無依其與被上訴人間採購契約核對簽收實際經標檢局檢驗合格系爭計費表數量之可能，即應以上開事實之發生已不能時，為系爭計費表貨款債務清償期屆至之時。上訴人於原審主張：互動網公司已完成對被上訴人系爭計費表之下單，係被上訴人片面退出採購案等語，並舉證人即時任互動網公司負責人張凱傑之證詞及其提供之電子郵件、附件採購單為據（見原審更審卷181、207至211、358至359頁），攸關被上訴人之貨款債務是否屆清償期，核屬其重要之攻擊方法，原審置之不論，未於理由項下說明取捨意見，復未查明被上訴人未與互動網公司成立系爭計費表之採購契約，是否係因上訴人之不正當行為所致，遽認上訴人不得為本件之請求，不免遽斷。

Q16 | 主契約與從契約的「要物」分流：押租金契約之獨立性、從屬性與要物性本質

甲將A屋出租於乙，每月租金新臺幣（下同）4萬元，並由乙交付5萬元押租金於甲。下列敘述，何者正確？

- (A)押租金與租賃契約為個別獨立之契約，租賃契約消滅，押租金契約原則上不隨同消滅
- (B)押租金與租賃契約為個別獨立之契約，租賃契約之成立，不以押租金之交付為要件
- (C)押租金具有擔保租賃債務之功能，屬於民法上法定擔保物權
- (D)押租金契約原則上為諾成契約

Analysis | 破題思路

(A)

104年度重上字第798號民事判決，從契約因與主契約具有從屬性，故以主契約之存在為前提，如主契約消滅，則從契約原則上亦歸於消滅，從契約主要有押租金等從契約。

100年度基簡字第735號民事判決，押租金契約之成立及存續，則以租賃契約之存在為前提。

「租賃契約消滅，押租金契約原則上不隨同消滅」為錯誤之敘述，應更正為「亦歸於消滅」。

(B)

100年度基簡字第735號民事判決，租賃契約與押租金契約係各別獨立之契約，租賃契約之成立，不以押租金之交付為要件。

還願專用。嚴禁營利轉售

租賃契約之成立，不以押租金之交付為要件，為正確之敘述，故選B。

(C)

107年度簡上字第38號民事判決，法定擔保物權，如留置權。

押租金「尚非」民法上法定擔保物權，為錯誤之敘述。

(D)

104年度上字第558號民事判決，押租金契約為有別於租賃契約之另一要物契約。

押租金契約原則上為諾成契約，為錯誤之敘述，應更正為「要物契約」。

Court View | 法院目前怎麼看？

臺灣高等法院104年度重上字第798號民事判決

然按契約之成立，或因得否獨立存在而有主、從契約之區別，契約之存在，不以他契約之存在為前提，亦即本身即能獨立成立之契約，是為主契約，反之則為從契約，從契約因與主契約具有從屬性，故以主契約之存在為前提，如主契約消滅，則從契約原則上亦歸於消滅。而我國民法債篇各種之債所列契約，除保證外，均屬主契約，債權性質之從契約除保證外，主要尚有利息、定金、違約金及押租金等從契約，物權性質之從契約則如普通抵押權和質權契約。是依前開說明，兩造就系爭手機買賣，乃有意透過前述層層交易或轉手貿易之方式，各自賺取買賣價差為獲利，並由上訴人負責集資承擔採購廠商未付款之風險，被上訴人負責監督賽龍公司生產製造手機，承擔賽龍公司未能交付之風險，以平衡兩造各自分攤之風險。因此，方由Q公司或T公司以上訴人買方執行下單，上訴人收單再下單給被上訴人，被上訴人收單後又再下單給賽龍公司進行該交易手機之生產及製造，而由被上訴人分別與其買主即上訴人，及其賣主即賽龍公司，各自成立買賣關係。

臺灣基隆地方法院100年度基簡字第735號民事判決

還願專用。嚴禁營利轉售

按租賃契約為雙務契約。租金為承租人依租賃契約對於出租人所負之主要的給付義務，該義務與出租人應將租賃物交付承租人使用、收益的給付義務構成對價關係。在房屋租賃，實務上往往約定，承租人除應給付一定數額之押租金外，並應按期先繳租金。所謂押租金（或稱為保證金、擔保金），俗稱押租，乃租賃契約成立時，以擔保承租人之租金債務或租賃物損害賠償責任即所謂之租賃債務為目的，由承租人或第三人交付出租人之金錢或其他代替物之物的擔保。是於租賃關係終了時，承租人無租賃債務者，出租人須以同種類同品質同數量之物返還承租人。又租賃契約與押租金契約係各別獨立之契約，租賃契約之成立，不以押租金之交付為要件，押租金契約之成立及存續，則以租賃契約之存在為前提。其次，關於押租金契約之成立，除須當事人有授受金錢或其他代替物，以之作為租賃債務之擔保之合意外，尚須現實的交付金錢或其他代替物始可，押租金契約為從契約及要物契約，而租金債權之發生，並無須為現實之交付，故出租人基於租金請求權，自得請求承租人交付金錢或其他代替物，似非要物契約。

臺灣高等法院104年度上字第558號民事判決

然按當事人訂立租賃契約，約定由承租人交付押租金者，其交付押租金之目的僅在擔保承租人支付租金及賠償損害之用，故押租金契約為有別於租賃契約之另一要物契約，是押租金返還請求權與租賃關係即無不可分之關係（司法院院字第1909號解釋、最高法院72年度台上字第4885號判決參照）

臺灣桃園地方法院107年度簡上字第38號民事判決

按留置權為法定擔保物權，以占有為要件，如債權人於其債權已屆清償期而未受清償時，即得依民法第936條規定實行換價程序，或拍賣留置物，或取得其所有權（最高法院95年度台再字第10號判決意旨參照）

Q17 | 合夥財產的獨立防線與第二順位：合夥人對外債務之補充性連帶責任

甲、乙、丙共同出資合夥經營A飲料店，因購買原料積欠丁債務。下列敘述，何者正確？

(A) 丁得逕請求甲、乙、丙、A負連帶清償責任

(B) 丁得逕請求甲、乙、丙負連帶清償責任

(C) 丁僅得向A請求清償債務

(D) A之財產不足清償對丁之債務時，丁始得請求甲、乙、丙負連帶清償責任

Legal Basis | 法條依據

✦ 民法681條：「合夥財產不足清償合夥之債務時，各合夥人對於不足之額，連帶負其責任。」

Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)(D)

合夥經營A飲料店，應先由合夥財產清償，必須於合夥財產A不足清償合夥債務對丁時，各合夥人甲、乙、丙對於不足之額始負連帶清償之責任。

⚖️ Court View | 法院目前怎麼看？

臺灣高等法院114年度上易字第451號民事判決

次按合夥團體所負之債務，與各合夥人個人之債務有別，本於各合夥人對合夥債務僅負補充責任之原則，合夥債務應先由合夥財產清償，必須於合夥財產不足清償合夥債務時，各合夥人對於不足之額始負連帶清償之責任（民法第681條）。因此，契約之債務人倘為合夥者，即應對具有當事人能力之合夥團體（最高法院41年台上字

第1040號判例參照），或以全體合夥人為其權利義務之主體而為請求，而不得僅對合夥人中之數人或一人請求（最高法院100年度台上字第715號判決意旨參照）。本件被上訴人主張原審共同被告賴彥群、上訴人間合夥成立楓流麻辣燙商行（下稱系爭商行），並於民國111年8月3日與伊簽立協議書（下稱系爭協議書），上訴人因積欠伊系爭協議書第2條之貸款本息、薪資及代墊勞保、健保、勞退及營業稅費用，乃於原審起訴請求賴彥群及上訴人給付上開款項（見原審卷一第11至15頁），嗣於本院補充以上訴人為系爭商行之全體合夥人為當事人，請求給付對象為系爭商行等語（見本院卷第185頁）。

Q18 | 瑕疵擔保與債不履行之解約：主觀歸責要件與顯失公平限制之雙軌防線

買受人就買賣標之物之瑕疵，主張基於物之瑕疵擔保責任與不完全給付之債務不履行責任而解除契約。下列敘述，何者錯誤？

(A)二者均以出賣人就物之瑕疵有故意或過失者，買受人始得解除契約

(B)瑕疵可補正者，主張不完全給付之買受人，須於催告出賣人補正而其不補正時，始得解除契約

(C)買受人向出賣人主張物有瑕疵者，出賣人得定相當期限，催告買受人於其期限內是否解除契約

(D)依物之瑕疵擔保責任而解除契約顯失公平之情形，買受人仍得依不完全給付之規定而解除契約

Legal Basis | 法條依據

✦ 民法227條1項：「因可歸責於債務人之事由，致為不完全給付者，債權人得依關於給付遲延或給付不能之規定行使其權利。」

✦ 民法359條：「買賣因物有瑕疵，而出賣人依前五條之規定，應負擔保之責者，買受人得解除其契約或請求減少其價金。但依情形，解除契約顯失公平者，買受人僅得請求減少價金。」

✦ 民法254條：「契約當事人之一方遲延給付者，他方當事人得定相當期限催告其履行，如於期限內不履行時，得解除其契約。」

✦ 民法257條：「解除權之行使，未定有期間者，他方當事人得定相當期限，催告解除權人於期限內確答是否解除；如逾期未受解除之通知，解除權即消滅。」

Analysis | 破題思路

(A)

民法227條1項，不完全給付為過失責任，而359條，物之瑕疵擔保責任為無過失責任。

106年度台上字第1049號民事判決，不完全給付，非如物之瑕疵擔保責任採法定無過失責任，以過失責任主義為原則，以有可歸責於債務人之事由為其成立要件。

「均以出賣人就物之瑕疵有故意或過失」為錯誤之敘述，而本題要選錯誤的，故選A。

(B)

民法254條，定相當期限催告其履行，如於期限內不履行時，得解除其契約。

「不完全給付，須於催告出賣人補正而其不補正時，始得解除契約」為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故B不選。

(C)

民法257條，解除權行使沒有定有期間的情形，出賣人得定相當期限，催告解除權人於期限內是否解約，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故C不選。

(D)

105年度台上字第2245號民事判決，物之瑕疵擔保責任與不完全給付之債務不履行責任二項請求權競合時，買受人得擇一行使之。

「買受人仍得依不完全給付之規定而解除契約」為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故D不選。

Court View | 法院目前怎麼看？

最高法院106年度台上字第1049號民事判決

再者，**不完全給付債務不履行責任，非如物之瑕疵擔保責任採法定無過失責任，而係以過失責任主義為原則，自須以有可歸責於債務人之事由為其成立要件**，原審認上訴人構成不完全給付，惟對於上訴人有何可歸責之事由，置而未論，即遽為上訴人不利之論斷，尤屬疏略。上訴意旨，指摘原判決不當，聲明廢棄，非無理由。

最高法院105年度台上字第2245號民事判決

按物之瑕疵擔保責任與不完全給付之債務不履行責任，其法律性質、構成要件及規範功能各不相同，就賠償範圍有無包括給付標的物以外之損害，以及所得行使權利之種類，二者亦非一致。上開二項請求權競合時，買受人得擇一行使之，倘其主張出賣人應負不完全給付之債務不履行責任，而請求其賠償損害時，應無民法第三百五十六條規定之適用。勝惟公司自得另依不完全給付請求上訴人損害賠償，並得由受讓該債權之被上訴人行使之。又勝惟公司因上訴人不完全給付，而受被上訴人損害賠償請求時，系爭土地埋藏之系爭廢棄物，已由嘉信公司僱工挖除並另填新土，且被上訴人應賠償嘉信公司就該瑕疵所受損害，業經他案判決確定，無從再由上訴人補正瑕疵，從而勝惟公司未經催告上訴人補正，逕依不完全給付適用給付遲延之規定，請求上訴人賠償損害，並無不合。原審所為上訴人不利之判決，經核於法並無違誤。至原判決贅列之其他理由，無論當否，要與裁判結果不生影響。上訴論旨，執前開各節，並就原審取捨證據、認定事實之職權行使及其他與判決基礎無涉之理由，指摘原判決關於其敗訴部分為不當，聲明廢棄，非有理由。

還願專用。嚴禁營利轉售

Q19 | 已登記土地之時效防禦與財產頂替：無權占有建屋下取得地上權之法定要件與消滅時效阻絕

甲有A建地，並登記為A地所有人。乙未經甲之同意，無權占有A地建屋居住長達25年之久。甲移居海外，不知乙無權占用A地一事，未曾請求乙返還A地。下列敘述，何者正確？

(A)關於消滅時效之規定，適用於A地返還請求權

(B)乙得因時效取得，請求登記為A地之地上權人

(C)乙因時效取得A地所有權而免除占用A地之損害賠償責任

(D)乙得時效取得A地租賃權

Legal Basis | 法條依據

✦ 民法769條：「以所有之意思，二十年間和平、公然、繼續占有他人未登記之不動產者，得請求登記為所有人。」

✦ 民法770條：「以所有之意思，十年間和平、公然、繼續占有他人未登記之不動產，而其占有之始為善意並無過失者，得請求登記為所有人。」

✦ 民法772條：「前五條之規定，於所有權以外財產權之取得，準用之。於已登記之不動產，亦同。」

Analysis | 破題思路

(A)

釋字第107號，已登記不動產所有人之回復請求權，即A地返還請求權，無125條15年消滅時效之適用。

「消滅時效，適用於A地返還請求權」為錯誤之敘述。

還願專用。嚴禁營利轉售

(B)

民法772條，於已登記之不動產，於所有權以外財產權之取得，如地上權，準用769條，二十年間和平、公然、繼續占有他人不動產者，得請求登記為A地之地上權人，為正確之敘述。

(C)

民法769條，二十年間和平、公然、繼續占有他人「未登記」之不動產，得請求登記為所有人，惟本件A地為「已登記不動產」，故「時效取得A地所有權」為錯誤之敘述。

(D)

「時效取得A地租賃權」為錯誤之敘述。

Court View | 法院目前怎麼看？

釋字第107號

查民法第七百六十九條、第七百七十條，僅對於占有他人未登記之不動產者許其得請求登記為所有人，而關於已登記之不動產，則無相同之規定，足見已登記之不動產，不適用關於取得時效之規定，為適應此項規定，其回復請求權，應無民法第一百二十五條消滅時效之適用。復查民法第七百五十八條規定：「不動產物權，依法律行為而取得、設定、喪失及變更者，非經登記不生效力」，土地法第四十三條規定：「依本法所為之登記，有絕對效力」。若許已登記之不動產所有人回復請求權，得罹於時效而消滅，將使登記制度，失其效用。況已登記之不動產所有權人，既列名於登記簿上，必須依法負擔稅捐，而其占有人又不能依取得時效取得所有權，倘所有權人復得因消滅時效喪失回復請求權，將仍永久負擔義務，顯失情法之平。本院院字第一八三三號解釋，係對未登記不動產所有人之回復請求權而發。至已登記不動產所有人回復請求權，無民法第一百二十五條消滅時效規定之適用，應予補充解釋。

臺灣高等法院98年度上字第553號民事判決

還願專用。嚴禁營利轉售

祭祀公業原管理人為周永、周水2人，而周水早於9年10月1日死亡，周永亦早於55年8月8日死亡，有其等除戶戶籍謄本附卷可稽（原審卷第180、181頁），而祭祀公業於周永死亡後即未再選任管理人，為上訴人於原審所自承並聲請選任特別代理人（原審卷第118頁），經原審法院於97年11月28日言詞辯論期日時選任丙○○為特別代理人，為上訴人所同意（原審卷第131頁），而祭祀公業之土地為全體派下員公同共有，依民法第828條第2項規定「除法律或契約另有約定外，公同共有物之處分及其他權利行使，應得公同共有人全體之同意」，57年間祭祀公業並未選任管理人，若黃義明與祭祀公業訂定耕地三七五租約，應得祭祀公業全體派下員（一千餘人）之同意。而上訴人僅主張黃義明將租金交付甲○○及乙○○，此為祭祀公業所否認，上訴人且自陳甲○○及乙○○並未出示祭祀公業管理人之證據予黃義明，亦未交付租金收據予黃義明，縱令黃義明曾交付任何金錢予甲○○及乙○○，因甲○○、乙○○既非祭祀公業管理人又未有任何表見代理之事實，自不能證明黃義明與祭祀公業間成立耕地三七五租約之事實。上訴人另主張時效取得耕地租賃權（本院卷第34頁）云云，惟按「租賃者謂當事人約定，一方以物租與他方使用收益，他方支付租金之契約，僅係債權，並非民法第772條規定所有權以外之財產權。原審認上訴人抗辯已因時效取得租賃權，自非有據。」（最高法院88年度台上字第2754號裁判參照），上訴人之主張，洵無可採。

Q20 | 合夥財產公同共有之物權防線：未經同意處分下共有物回復請求權之單獨行使與向全體返還

甲、乙與丙合夥經營事業，A地乃合夥財產，合夥股份各三分之一。甲未經乙與丙同意，將A地出租且交付於丁占有。下列敘述，何者正確？

(A) 乙與丙均得單獨請求丁返還A地於自己

(B) 乙與丙均僅得共同請求丁返還A地於甲

(C) 乙與丙均得共同請求丁返還A地於乙與丙

(D) 乙與丙均得單獨請求丁返還A地於甲、乙與丙全體

還願專用。嚴禁營利轉售

Legal Basis | 法條依據

✦ 民法668條：「各合夥人之出資及其他合夥財產，為合夥人全體之公同共有。」

✦ 民法828條2項：「第八百二十條、第八百二十一條及第八百二十六條之一規定，於公同共有準用之。」

✦ 民法821條：「各共有人對於第三人，得就共有物之全部為本於所有權之請求。但回復共有物之請求，僅得為共有人全體之利益為之。」

Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)(D)

民法668條，A地乃合夥財產，為合夥人全體甲、乙與丙公同共有。

民法828條2項，於公同共有準用821條，各共有人乙與丙對於第三人丁，得就共有物之全部A地為本於所有權之請求，僅得為共有人全體之利益，返還於甲、乙與丙全體，故選D。

「返還A地於自己」為錯誤之敘述，故A不選。

「僅得共同請求」「返還A地於甲」為錯誤之敘述，故B不選。

「得共同請求」「返還A地於乙與丙」為錯誤之敘述，故C不選。

Q21 | 既成道路的公法防線與財產權保障：公用地役關係之成立要件與行政介入之合法性界線

甲之A地與乙之B地相鄰，兩地均與公路有適宜聯絡，甲於民國80年起，於A地設置道路供自己快速直接通行至公路，並同意乙使用該道路通行。因該道路未設柵欄，雖甲已在路口設置私人道路告示，惟仍有不少民眾為方便而通行該道路。丙市府為維公眾通行安全，在該道路鋪設柏油路面，並劃設交通標線。下列敘述，何者正確？

(A)乙得甲同意通行使用該道路，即成立不動產役權，乙亦得於該道路上設置廣告看板

(B)乙得依鄰地通行權之相鄰關係，通行使用系爭道路

(C)丙若在系爭道路範圍內之私有土地均辦理徵收，但因認定該道路已成為既成道路有公用地役關係，而以命令規定繼續使用，得不予同時徵收補償

(D)如無特別法令依據，於該私設道路已符合司法院釋字第400號解釋意旨所稱既成道路前，甲非不得請求予以除去丙之道路維護行為

Legal Basis | 法條依據

✦ 民法758條1項：「不動產物權，依法律行為而取得、設定、喪失及變更者，非經登記，不生效力。」

✦ 民法851條：「稱不動產役權者，謂以他人不動產供自己不動產通行、汲水、採光、眺望、電信或其他以特定便宜之用為目的之權。」

✦ 民法787條1項：「土地因與公路無適宜之聯絡，致不能為通常使用時，除因土地所有人之任意行為所生者外，土地所有人得通行周圍地以至公路。」

Analysis | 破題思路

(A)

民法758條1項、851條，不動產役權，依法律行為而取得，非經登記，不生效力，故「乙得甲同意通行使用該道路，即成立不動產役權」為錯誤之敘述。

(B)

民法787條1項，土地因與公路無適宜之聯絡為要件，而本件「甲之A地與乙之B地兩地均與公路有適宜聯絡」不符合要件，故「相鄰關係，通行使用系爭道路」為錯誤之敘述。

(C)

釋字第400號，若在某一道路範圍內之私有土地均辦理徵收，僅因既成道路有公用地役關係而以命令規定繼續使用，毋庸同時徵收補償，顯與平等原則相違。

「以命令規定繼續使用，得不予同時徵收補償」為錯誤之敘述。

(D)

釋字第400號，既成道路成立公用地役關係，須經歷之年代久遠而未曾中斷，所謂年代久遠雖不必限定其期間，但仍應以時日長久，一般人無復記憶其確實之起始，僅能知其梗概（例如始於日據時期、八七水災等）為必要。

「民國80年起」蓋尚難謂「時日長久，一般人無復記憶其確實之起始」，故「甲非得請求予以除去丙之道路維護行為」為正確之敘述。

🏛️ Court View | 法院目前怎麼看？

釋字第400號

憲法第十五條關於人民財產權應予保障之規定，旨在確保個人依財產之存續狀態行使其自由使用、收益及處分之權能，並免於遭受公權力或第三人之侵害，俾能實現個人自由、發展人格及維護尊嚴。如因公用或其他公益目的之必要，國家機關雖得依法徵收人民之財產，但應給予相當之補償，方符憲法保障財產權之意旨。既成道路符合一定要件而成立公用地役關係者，其所有權人對土地既已無從自由使用收益，形成因公益而特別犧牲其財產上之利益，國家自應依法律之規定辦理徵收給予補償，各級政府如因經費困難，不能對上述道路全面徵收補償，有關機關亦應訂定期限籌措財源逐年辦理或以他法補償。若在某一道路範圍內之私有土地均辦理徵收，僅因既成道路有公用地役關係而以命令規定繼續使用，毋庸同時徵收補償，顯與平等原則相違。至於因地理環境或人文狀況改變，既成道路喪失其原有功能者，則應隨時檢討並予廢止。行政院中華民國六十七年七月十四日台六十七內字第六三〇一號函及同院六十九年二月二十三日台六十九內字第二〇七二號函與前述意旨不符部分，應不再援用。

公用地役關係乃私有土地而具有公共用物性質之法律關係，與民法上地役權之概念有間，久為我國法制所承認（參照本院釋字第二五五號解釋、行政院四十五年判字第八號及六十一年判字第四三五號判例）。既成道路成立公用地役關係，首須為不特定之公眾通行所必要，而非僅為通行之便利或省時；其次，於公眾通行之初，土地所有權人並無阻止之情事；其三，須經歷之年代久遠而未曾中斷，所謂年代久遠雖不必限定其期間，但仍應以時日長久，一般人無復記憶其確實之起始，僅能知其梗概（例如始於日據時期、八七水災等）為必要。至於依建築法規及民法等之規定，提供土地作為公眾通行之道路，與因時效而形成之既成道路不同，非本件解釋所指之公用地役關係，乃屬當然。私有土地因符合前開要件而存在公用地役關係時，有關機關自應依據法律辦理徵收，並斟酌國家財政狀況給予相當補償。各級政府如因經費困難不能對前述道路全面徵收補償，亦應參酌行政院八十四年十月二十八日發布之台八十四內字第三八四九三號函及同年十月十一日內政部台八十四內營字第八四八〇四八一號函之意旨，訂定確實可行之期限籌措財源逐年辦理，或以其他方法彌補其損失，諸如發行分期補償之債券、採取使用者收費制度、抵稅或以公有土地抵償等以代替金錢給付。若在某一道路範圍內之私有土地均辦理徵收，僅因既

成道路有公用地役關係而以命令規定繼續使用毋庸同時徵收補償，顯與平等原則相違。又因地理環境或人文狀況改變，既成道路喪失其原有功能者，則應隨時檢討並予廢止。行政院六十七年七月十四日台六十七內字第六三〇一號函所稱：「政府依都市計畫主動辦理道路拓寬或打通工程施工後道路形態業已改變者，該道路範圍內之私有土地，除日據時期之既成道路目前仍作道路使用，且依土地登記簿記載於土地總登記時，已登記為『道』地目之土地，仍依前項公用地役關係繼續使用外，其餘土地應一律辦理徵收補償。」及同院六十九年二月二十三日台六十九內字第二〇七二號函所稱：「查台六十七內字第六三〇一號院函說明二第二項核釋日據時期既成道路仍依公用地役關係繼續使用乙節，乃係顧及地方財政困難，一時無法籌措鉅額補償費，並非永久不予依法徵收，依土地法第十四條：『公共交通道路土地不得為私有……其已成為私有者，得依法徵收。』之原旨，作如下之補充規定：『今後地方政府如財政寬裕或所興築道路曾獲得上級專案補助經費，或依法徵收工程受益費，車輛通行費者，則對該道路內私有既成道路土地應一律依法徵收補償。』」與前述意旨不符部分，應不再援用。

Q22 | 動產附合的經濟命運與善意取得：汽車引擎與車體之重要成分定性與惡意受讓效果

甲有A轎車，乙有B轎車，二車同廠牌同類型。A轎車之引擎故障，甲取B轎車之引擎，裝在A轎車上。甲與丙訂立買賣契約，將A轎車（裝有B轎車之引擎）出賣於惡意之丙，並以移轉所有權之意思交付於丙。關於B轎車引擎之所有權歸屬，下列敘述，何者正確？

- (A) 歸屬於乙所有
- (B) 歸屬於甲所有
- (C) 歸屬甲、丙共有
- (D) 歸屬乙、丙共有

還願專用。嚴禁營利轉售

Legal Basis | 法條依據

✦ 民法812條1項：「動產與他人之動產附合，非毀損不能分離，或分離需費過鉅者，各動產所有人，按其動產附合時之價值，共有合成物。」

Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)(D)

甲擅自取B轎車之引擎，為無權占有、處分之行為，無法單獨取得所有權，故B不選。

甲取B轎車之引擎，B轎車之引擎非「非毀損不能分離」或「分離需費過鉅」之情形，故不生民法812條1項，動產相附合，而共有合成物之情形，又惡意之丙，無法善意取得，故CD不選，B轎車引擎之所有權歸屬仍為乙所有。

Q23 | 分割浪潮下的債權防線：裁判分割下持分抵押權之移存要件與訴訟告知義務

甲與乙分別共有A地，應有部分各二分之一，並登記於土地登記簿。甲與乙就共有之A地並未成立分管契約。甲以其應有部分設定普通抵押權於丙。嗣後乙向法院提起裁判分割共有物之訴。下列敘述，何者正確？

- (A) 甲與乙應經共有人全體之同意，始得訴請分割A地
- (B) 自共有物分割效力發生時起，各共有人得請求其他共有人移轉其分得部分之所有權
- (C) 若法院之確定分割判決，變價分配於甲，則丙之抵押權因抵押物滅失而消滅
- (D) 若丙經訴訟告知，則其抵押權移存於甲分得之部分

Legal Basis | 法條依據

✦ 民法823條1項：「各共有人，除法令另有規定外，得隨時請求分割共有物。但因物之使用目的不能分割或契約訂有不分割之期限者，不在此限。」

還願專用。嚴禁營利轉售

✿ 民法824-1條1項：「共有人自共有物分割之效力發生時起，取得分得部分之所有權。」

✿ 民法824-1條2項：「應有部分有抵押權或質權者，其權利不因共有物之分割而受影響。但有下列情形之一者，其權利移存於抵押人或出質人所分得之部分：

一、權利人同意分割。

二、權利人已參加共有物分割訴訟。

三、權利人經共有人告知訴訟而未參加。」

Analysis | 破題思路

(A)

民法823條1項，各共有人，得「隨時」請求分割共有物，故應經共有人「全體同意」始得訴請分割A地，為錯誤之敘述。

(B)

民法824-1條1項，自共有物「分割之效力發生」時起，取得分得部分之所有權，蓋於裁判分割共有物下，判決確定時，共有人即取得分得部分之所有權，故各共有人「得請求其他共有人移轉」其分得部分之所有權，為錯誤之敘述。

(C)

民法824-1條2項，甲設定應有部分抵押權於丙，丙抵押權不因變價分配於甲而受影響，故變價分配於甲，則丙之「抵押權因抵押物滅失而消滅」，為錯誤之敘述。

(D)

民法824-1條2項但書，丙經訴訟告知，則其抵押權移存於抵押人甲分得之部分，為正確之敘述，故選D。

🗣️ 立法者的 OS

民法823條

共有人間雖訂有禁止分割期限之契約，但在該期限內如有重大事由，可否仍得隨時請求分割？現行法尚無明文規定，易滋疑義。惟參考外國立法例仍有准許當事人得隨時請求分割之規定，且當事人契約既已明定不得分割，應限例外情事始得請求分割，爰增訂第三項，以期明確。所謂「重大事由」，係指法院斟酌具體情形認為該共有物之通常使用或其他管理已非可能，或共有難以繼續之情形而言，例如共有人之一所分管之共有物部分已被徵收，分管契約之履行已屬不能或分管契約有其他消滅事由等是。

民法824-1條

共有物分割之效力，究採認定主義或移轉主義，學者間每有爭論，基於第八百二十五條之立法精神，爰增訂第一項，本法採移轉主義，即共有物分割後，共有人取得分得部分單獨所有權，其效力係向後發生而非溯及既往。又本條所謂「效力發生時」，在協議分割，如分割者為不動產，係指於辦畢分割登記時；如為動產，係指於交付時。至於裁判分割，則指在分割之形成判決確定時。

共有人將其應有部分抵押或出質者，嗣該共有物經分割，抵押人或出質人並未受原物分配時，該抵押權或質權應準用第八百八十一條第一項、第二項，或第八百九十九條之規定，由抵押人或出質人所受之價金分配或金錢補償，按各抵押權人或質權人之次序分配之，其次序相同者，按債權額比例分配之，並對該價金債權或金錢債權有權利質權，俾保障抵押權人或質權人之權益，爰增訂第三項。

為保障因不動產之裁判分割而應受補償共有人之權益，爰於第四項增訂應受補償人對於補償義務人之補償金債權，就補償義務人分得之不動產，有法定抵押權。本項僅適用於不動產分割之情形。蓋因動產，請求法院裁判分割之案例甚少，且動產質權之設定，必以占有質物為要件，如分割時，共有物由補償義務人占有，則與動產質權之精神不符；又動產有善意受讓問題，如予規定，實益不大，故本項適用範圍不及於動產。

Q24 | 借名登記的背叛與終極定性：最高法院 106

年第 3 次民庭決議下「有權處分說」之鋼鐵防線

甲與乙訂立A地之借名登記契約，由甲將自丙所購買之A地所有權直接移轉登記於乙，以節省稅賦。乙未經甲同意，竟將A地出賣於善意不知該借名登記情事之丁，並已完成所有權移轉登記。依法院實務見解，下列敘述，何者正確？

- (A)不動產借名登記契約為借名人甲與出名人乙間之物權契約
- (B)乙將A地移轉登記於丁之處分行為，為有權處分
- (C)乙將A地移轉登記於丁之處分行為，因係無權處分，其效力未定
- (D)甲若不欲承認乙之處分行為，得起訴主張乙違反委任契約，並代位乙請求丁塗銷A地登記返還於乙

Analysis | 破題思路

(A)
114年度上字第355號民事判決，不動產借名登記契約為借名人與出名人間之「債權契約」，故「物權契約」為錯誤之敘述。

(B)(C)
114年度上字第355號民事判決，出名人既登記為該不動產之所有權人，其將該不動產處分移轉登記予第三人，自屬有權處分，為正確之敘述，故選B。

(D)
112年度上字第349號民事判決，房地持分所為贈與行為及移轉登記行為既非無效，則上訴人依民法第113條、第242條規定，代位請求塗銷系爭房地持分之移轉登記，即屬無據。

得起訴主張乙違反委任契約，依其內部關係，如債務不履行請求賠償，惟「代位乙請求丁塗銷A地登記返還於乙」為錯誤之敘述。

Court View | 法院目前怎麼看？

臺灣高等法院臺中分院114年度上字第355號民事判決

又按不動產借名登記契約為借名人與出名人間之債權契約，出名人依其與借名人間借名登記契約之約定，通常固無管理、使用、收益、處分借名財產之權利，然此僅為出名人與借名人間之內部約定，其效力不及於第三人。出名人既登記為該不動產之所有權人，其將該不動產處分移轉登記予第三人，自屬有權處分(最高法院106年度第3次民事庭會議決議參照)。

臺灣高等法院112年度上字第349號民事判決

上訴人依民法第113條、第242條規定，代位張哲瑋向李語縈請求塗銷系爭房地持分之移轉登記，並無理由：1.按不動產借名登記契約為借名人與出名人間之債權契約，出名人依其與借名人間借名登記契約之約定，通常固無管理、使用、收益、處分借名財產之權利，然此僅為出名人與借名人間之內部約定，其效力不及於第三人。出名人既登記為該不動產之所有權人，其將該不動產處分移轉登記予第三人，自屬有權處分(最高法院106年度第3次民事庭會議之決議意旨參照)。2.系爭房地持份於82年4月23日以繼承為原因登記為張哲瑋所有，已如前述不爭執事項(二)所示，被上訴人間就系爭房地持分所為贈與行為及移轉登記行為既非無效，縱上訴人主張其與張哲瑋間就系爭房地持份有借名登記契約關係存在乙節屬實，參照前述說明，張哲瑋將系爭房地持份以贈與為原因移轉登記予李語縈，仍屬有權處分，李語縈已取得系爭房地持分所有權，則上訴人依民法第113條、第242條規定，代位張哲瑋向李語縈請求塗銷系爭房地持分之移轉登記，即屬無據。

Q25 | 解構民法第 835 條與第 841 條：地上物滅失之物權存續與不可抗力地租變更

下列關於普通地上權之敘述，何者正確？

(A)地上權設定時，不以地上建築物或工作物之存在為必要，設定後亦不因建築物或工作物之滅失而消滅

(B)未定期限而有支付地租約定之地上權，地上權人依法應於支付未到期之3年分地租後，始得拋棄其權利

(C)地上權設定後，因不可抗力妨礙其土地之使用，依原定地租給付顯失公平者，地上權人得請求法院減免之

(D)因不可歸責於地上權人之事由，致土地不能達原來使用之目的時，地上權當然消滅

Legal Basis | 法條依據

✦ 民法841條：「地上權不因建築物或其他工作物之滅失而消滅。」

✦ 民法838-1條1項：「土地及其土地上之建築物，同屬於一人所有，因強制執行之拍賣，其土地與建築物之拍定人各異時，視為已有地上權之設定，其地租、期間及範圍由當事人協議定之；不能協議者，得請求法院以判決定之。其僅以土地或建築物為拍賣時，亦同。」

✦ 民法838-1條2項：「前項地上權，因建築物之滅失而消滅。」

✦ 民法835條2項：「地上權未定期限，而有支付地租之約定者，地上權人拋棄權利時，應於一年前通知土地所有人，或支付未到期之一年分地租。」

✦ 民法835條3項：「因不可歸責於地上權人之事由，致土地不能達原來使用之目的時，地上權人於支付前二項地租二分之一後，得拋棄其權利；其因可歸責於土地所有

人之事由，致土地不能達原來使用之目的時，地上權人亦得拋棄其權利，並免支付地租。」

✦ 民法835-1條1項：「地上權設定後，因土地價值之昇降，依原定地租給付顯失公平者，當事人得請求法院增減之。」

✦ 民法837條：「地上權人，縱因不可抗力，妨礙其土地之使用，不得請求免除或減少租金。」

Analysis | 破題思路

(A)

普通地上權，民法841條，地上權不因建築物或工作物滅失而消滅，為正確之敘述，故選A。

應予注意者係，於法定地上權之場合時，838-1條1項、2項，土地、土地上建築物同屬於一人因強制執行拍賣，此時地上權，因建築物之滅失而消滅。

(B)

民法835條2項，未定期限而有支付地租約定之地上權，支付未到期之「一年」分地租，故支付未到期之「3年」分地租，為錯誤之敘述。

(C)

837條，地上權人因「不可抗力」，「不得」請求免除或減少租金，為錯誤之敘述。

應予注意者係，民法835-1條1項，因「土地價值之昇降」之情形，當事人「得」請求法院增減之。

(D)

民法835條3項，不可歸責於地上權人，致土地不能達原來使用之目的，「得」拋棄其權利，故地上權「當然」消滅，為錯誤之敘述。

🗨️ 立法者的 OS

民法838-1條

土地及其土地上之建築物，同屬於一人所有，宜將土地及其建築物，併予查封、拍賣，為強制執行法第七十五條第三項、辦理強制執行事件應注意事項四十(七)所明定。如未併予拍賣，致土地與其建築物之拍定人各異時，因無從期待當事人依私法自治原則洽定土地使用權，為解決基地使用權問題，自應擬制當事人有設定地上權之意思，以避免建築物被拆除，危及社會經濟利益，爰明定此時視為已有地上權之設定。惟其地租、期間及範圍，宜由當事人協議定之；如不能協議時，始請求法院以判決定之。如土地及其土地上之建築物同屬一人所有，執行法院僅就土地或建築物拍賣時，依前述同一理由，亦宜使其發生法定地上權之效力，爰增訂第一項。法定地上權係為維護土地上之建築物之存在而設，而該建築物於當事人協議或法院判決所定期間內滅失時，即無保護之必要（最高法院八十五年台上字第四四七號判例參照），爰增訂第二項，以杜爭議。

Q26 | 地上權法定構成：普通地上權成立目的之本質限制、存續期限、使用方法約定之登記對抗效果、與區分地上權相鄰限制約定

依現行民法規定，下列關於地上權之敘述，何者正確？

(A)在他人土地上種植竹木而使用其土地者，得設定普通地上權

(B)普通地上權不得約定超過30年，超過者縮短為30年

還願專用。嚴禁營利轉售

(C)普通地上權人就土地之使用收益有約定使用方法者，關於該方法之約定，非經登記，不得對抗第三人

(D)區分地上權人與其設定之土地上下有使用、收益權利之人，約定相互間使用收益之限制時，如未得土地所有人同意者，該約定無效

Legal Basis | 法條依據

✿ 民法832條：「稱普通地上權者，謂以在他人土地之上下有建築物或其他工作物為目的而使用其土地之權。」

✿ 民法833-1條：「地上權未定有期限者，存續期間逾二十年或地上權成立之目的已不存在時，法院得因當事人之請求，斟酌地上權成立之目的、建築物或工作物之種類、性質及利用狀況等情形，定其存續期間或終止其地上權。」

✿ 民法850-1條2項：「農育權之期限，不得逾二十年；逾二十年者，縮短為二十年。但以造林、保育為目的或法令另有規定者，不在此限。」

✿ 民法912條：「典權約定期限不得逾三十年。逾三十年者縮短為三十年。」

✿ 民法836-2條1項：「地上權人應依設定之目的及約定之使用方法，為土地之使用收益；未約定使用方法者，應依土地之性質為之，並均應保持其得永續利用。」

✿ 民法836-2條2項：「前項約定之使用方法，非經登記，不得對抗第三人。」

✿ 民法841-2條1項：「區分地上權人得與其設定之土地上下有使用、收益權利之人，約定相互間使用收益之限制。其約定未經土地所有人同意者，於使用收益權消滅時，土地所有人不受該約定之拘束。」

還願專用。嚴禁營利轉售

Analysis | 破題思路

(A)

民法832條立法者的OS，為避免地上權與農育權之內容重複，地上權「僅限於有建築物」，故「種植竹木得設定普通地上權」為錯誤之敘述。

(B)

民法833-1條，普通地上權之期限，並未有如同「民法850-1條2項，農育權之期限，縮短為二十年，民法912條，典權之期限逾三十年者縮短為三十年」之相關規定，故「超過者縮短為30年」為錯誤之敘述。

(C)

民法836-2條2項，普通地上權人，關於該方法之約定，非經登記，不得對抗第三人，為正確之敘述。

(D)

民法841-2條1項，如未得土地所有人同意者，於使用收益權消滅時，土地所有人「不受該約定之拘束」，故「該約定無效」為錯誤之敘述。

💡 立法者的 OS

民法832條

本編已增訂第四章之一「農育權」，其內容包括以種植竹木為目的，在他人之土地為使用、收益之情形。為避免地上權與農育權之內容重複，爰將本條「或竹木」三字刪除，俾地上權之使用土地目的僅限於有建築物或其他工作物。又當事人間為上開目的約定已構成地上權之內容，地政機關於辦理登記時，宜將該設定目的予以配合登記。

還願專用。嚴禁營利轉售

地上權之範圍依原條文規定「……以在他人土地上……」等文字觀之，易使人誤解為僅限於在土地之上設定，惟學者通說及實務上見解均認為在土地上空或地下均得設定。為避免疑義，爰將「土地上」修正為「土地之上下」，以期明確。

Q27 | 解構 900、884 條之楚河漢界：解析動產質權與權利質權在古董貨幣上之定性錯置

下列何者非屬權利質權設定之標的？

(A)股份有限公司股票

(B)普通抵押權所擔保之債權

(C)清光緒年間所製造發行之大清銀幣

(D)著作財產權

Legal Basis | 法條依據

✦ 民法884條：「稱動產質權者，謂債權人對於債務人或第三人移轉占有而供其債權擔保之動產，得就該動產賣得價金優先受償之權。」

✦ 民法900條：「稱權利質權者，謂以可讓與之債權或其他權利為標之物之質權。」

Analysis | 破題思路

(A)

民法900條，公司股票為可讓與之權利，屬於「權利質權」。

(B)

民法900條，所擔保之債權為可讓與之債權，屬於「權利質權」。

還願專用。嚴禁營利轉售

(C)

民法884條，大清銀幣為可移轉占有而供其債權擔保之動產，屬於「動產質權」。

(D)

民法900條，著作財產權為可讓與之無體財產權，屬於「權利質權」。

Q28 | 解構民法第 899 條之 1：流當物拍賣通知、清算義務消滅與對人請求權之阻絕

甲係經許可以受質為營業者，乙為借錢而移轉占有其首飾項鍊於甲，俾擔保甲之債權受償。乙屆期無力償債，未於取贖期間屆滿後5日內，取贖其首飾項鍊。下列敘述，何者正確？

(A) 甲不得請求乙清償債務

(B) 甲應於拍賣該首飾項鍊前通知乙

(C) 甲得就首飾項鍊行使其權利，但所擔保之債權，若未全額受償，不足清償部分之債權，仍未消滅

(D) 甲對乙負有清算義務，甲須經清算，始取得首飾項鍊之所有權

Legal Basis | 法條依據

✦ 民法899-2條1項：「質權人係經許可以受質為營業者，僅得就質物行使其權利。出質人未於取贖期間屆滿後五日內取贖其質物時，質權人取得質物之所有權，其所擔保之債權同時消滅。」

✦ 民法899-2條2項：「前項質權，不適用第八百八十九條至第八百九十五條、第八百九十九條、第八百九十九條之一之規定。」

還願專用。嚴禁營利轉售

✦ 民法894條：「前二條情形質權人應於拍賣前，通知出質人。但不能通知者，不在此限。」

Analysis | 破題思路

(A)

民法899-2條1項，甲係經許可以受質為營業者，乙屆期無力償債，未於取贖期間屆滿後5日內取贖，質權人取得質物之所有權，其所擔保之債權同時消滅，故「甲不得請求乙清償債務」為正確之敘述，故選A。

(B)

民法899-2條2項，「不適用」894條，質權人應於拍賣前，通知出質人之規定，故「甲應於拍賣該首飾項鍊前通知乙」為錯誤之敘述。

(C)

民法899-2條1項，未於取贖期間取贖，其所擔保之債權同時消滅，故「不足清償部分之債權，仍未消滅」為錯誤之敘述。

(D)

民法899-2條1項，未於取贖期間取贖，質權人取得質物之所有權，故「甲須經清算，始取得首飾項鍊之所有權」為錯誤之敘述。

💬 立法者的 OS

民法899-2條

當舖或其他以受質為營業者所設定之質權，通稱為「營業質」。其為一般民眾籌措小額金錢之簡便方法，有其存在之價值。惟民法對於營業質權人與出質人間之權利義務關係，尚無規定，致適用上易滋疑義，為期周延明確，爰增訂本條規定。

還願專用。嚴禁營利轉售

為便於行政管理，減少流弊，以受質為營業之質權人以經主管機關許可者為限。又鑑於營業質之特性，質權人不得請求出質人清償債務，僅得專就質物行使其權利，即出質人如未於取贖期間屆滿後五日內取贖其質物時，質權人取得質物之所有權，其所擔保之債權同時消滅，爰參酌當舖業法第四條、第二十一條之精神，增訂第一項。

營業質雖為動產質權之一種，惟其間仍有不同之處，爰於第二項明定最高限額質權、質權人之孳息收取權、轉質、質權之實行方法、質物之滅失及物上代位性等均不在適用之列。

Q29 | 民法第 866 條與第 877 條之雙軌防線：後設定地上權妨害實行與房屋併付拍賣之法律效果

甲將其土地設定普通抵押權於乙，嗣後甲將該土地設定普通地上權於丙建築房屋。屆期甲未清償債務，乙實行抵押權而無人應買。關於丙房屋之處置，下列敘述，何者正確？

- (A) 甲非經抵押權人乙之同意，不得設定地上權於丙建築房屋，故乙得請求丙拆屋還地
(B) 因可歸責於甲之事由致土地價值減少時，乙得因此主張實行抵押權，拍賣抵押物
(C) 乙於必要時，得聲請法院將房屋與土地併付拍賣，但對房屋賣得價金不得主張優先受清償
(D) 乙得主張基於物權優先效力，先設定之抵押權效力及於地上權及地上房屋，一併拍賣而優先受清償

Legal Basis | 法條依據

✦ 民法866條1項：「不動產所有人設定抵押權後，於同一不動產上，得設定地上權或其他以使用收益為目的之物權，或成立租賃關係。但其抵押權不因此而受影響。」

✦ 民法866條2項：「前項情形，抵押權人實行抵押權受有影響者，法院得除去該權利或終止該租賃關係後拍賣之。」

還願專用。嚴禁營利轉售

✦ 民法877條1項：「土地所有人於設定抵押權後，在抵押之土地上營造建築物者，抵押權人於必要時，得於強制執行程序中聲請法院將其建築物與土地併付拍賣。但對於建築物之價金，無優先受清償之權。」

✦ 民法877條2項：「前項規定，於第八百六十六條第二項及第三項之情形，如抵押之不動產上，有該權利人或經其同意使用之人之建築物者，準用之。」

Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)(D)

民法866條1項，不動產所有人甲設定抵押權於乙後，甲得設定地上權於丙建築房屋，866條2項，抵押權人乙實行抵押權受有影響無人應買，法院得除去該權利，877條1項得聲請法院將其建築物與土地併付拍賣，但對於建築物之價金，無優先受清償之權。

Q30 | 典期屆滿之絕賣效果與土地利用權之轉生：典權不回贖下所有權自動移轉與法定地上權之擬制

甲有登記其名下之A地及A地上之B屋，甲僅以B屋設定典權於乙，約定期限20年，並附有到期不贖即作絕賣之條款，但該條款未經登記。嗣後，甲將A地讓售於丙，並完成所有權移轉登記。甲於典期屆滿後，不以原典價回贖。下列敘述，何者錯誤？

- (A) 甲於典期屆滿後，不以原典價回贖，乙不負清算義務，即取得B屋所有權
(B) 甲於典期屆滿後，不以原典價回贖，乙、丙間推定有租賃關係
(C) 甲於典期屆滿後，不以原典價回贖，縱使絕賣條款未經登記，乙仍取得B屋所有權
(D) 甲於典期屆滿後，不以原典價回贖，丙訴請乙拆除B屋返還土地，並無理由

還願專用。嚴禁營利轉售

Legal Basis | 法條依據

✦ 民法924-2條1項：「土地及其土地上之建築物同屬一人所有，而僅以土地設定典權者，典權人與建築物所有人間，推定在典權或建築物存續中，有租賃關係存在；其僅以建築物設定典權者，典權人與土地所有人間，推定在典權存續中，有租賃關係存在；其分別設定典權者，典權人相互間，推定在典權均存續中，有租賃關係存在。」

✦ 民法924-2條3項：「依第一項設定典權者，於典權人依第九百十三條第二項、第九百二十三條第二項、第九百二十四條規定取得典物所有權，致土地與建築物各異其所有人時，準用第八百三十八條之一規定。」

✦ 民法425條1項：「出租人於租賃物交付後，承租人占有中，縱將其所有權讓與第三人，其租賃契約，對於受讓人仍繼續存在。」

✦ 民法913條2項：「典權附有絕賣條款者，出典人於典期屆滿不以原典價回贖時，典權人即取得典物所有權。」

✦ 民法913條3項：「絕賣條款非經登記，不得對抗第三人。」

✦ 民法838-1條1項：「土地及其土地上之建築物，同屬於一人所有，因強制執行之拍賣，其土地與建築物之拍定人各異時，視為已有地上權之設定，其地租、期間及範圍由當事人協議定之；不能協議者，得請求法院以判決定之。其僅以土地或建築物為拍賣時，亦同。」

Analysis | 破題思路

(A)

民法913條2項，附有絕賣條款，出典人甲於典期屆滿不以原典價回贖，典權人乙即取得典物所有權，故「乙不負清算義務，即取得B屋所有權」為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故A不選。

還願專用。嚴禁營利轉售

(C)

民法913條3項，附有到期不贖即作絕賣之條款，但該條款未經登記，乙仍取得B屋所有權，惟不得對抗第三人丙，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故C不選。

(B)(D)

民法924-2條1項典權存續中，甲乙間有租賃關係存在。

嗣後，甲將A地讓售於丙，並完成所有權移轉登記，民法425條1項，將其所有權讓與第三人，其租賃契約，對於受讓人仍繼續存在，故乙丙間有租賃關係存在。

民法924-2條3項，甲有A地、B屋，為土地及其建築物同屬甲所有，而甲僅以B屋設定典權於乙。

甲於典期屆滿後，不以原典價回贖，此時乙取得B屋所有權，而土地與建築物各異其所有人時，準用838-1條1項，「視為已有地上權之設定」。

「乙、丙間推定有租賃關係」為錯誤之敘述，而本題要選錯誤的，故選B。

「丙訴請乙拆除B屋返還土地，並無理由」為正確之敘述，蓋乙丙間具有「法定地上權」之關係，惟本題要選錯誤的，故D不選。

🗨️ 立法者的 OS

民法924-2條

同屬於一人所有之土地及其建築物，可否僅以土地或建築物出典或將土地及其建築物分別出典於二人？實務上認為所有人設定典權之書面，雖僅記載出典者為建築物，並無基地字樣，但使用建築物必須使用該土地，除有特別情事，可解為當事人之真意，僅以建築物為典權之標的物外，應解為該土地亦在出典之列（司法院院解字第三七〇一號、第四〇九四號（五）解釋、最高法院三十三年上字第一二九九號判例參照）。

還願專用。嚴禁營利轉售

惟查土地與建築物為各別獨立之不動產（現行條文第六十六條第一項），原得獨立處分，而法律又未限制典權人用益典物之方法，典權人不自為用益亦無不可，僅以土地或建築物設定典權或分別設定，亦有可能，是上開見解非無斟酌餘地。而同一人所有之土地及建築物單獨或分別設定典權時，建築物所有人與土地典權人、建築物典權人與土地所有人、建築物典權人與土地典權人間，關於土地之利用關係如何，倘當事人間有特別約定，自應依其特別約定，如無特別約定，應擬制當事人真意為建築物得繼續利用其基地，爰參考原條文第四百二十五條之一，增訂第一項，明定於典權存續中，推定有租賃關係，以維護當事人及社會之經濟利益。例如：建築物與土地之所有人只出典土地，於典權存續中推定土地典權人與建築物所有人間有租賃關係，但若建築物先滅失時，租賃關係應歸於消滅；倘所有人只出典建築物，於典權存續中，推定建築物典權人與土地所有人間有租賃關係，若因建築物滅失而未重建致典權消滅者，租賃關係應歸於消滅；倘所有人將土地及建築物出典給不同人，於典權均存續中，建築物典權人與土地典權人間推定有租賃關係，如土地及建築物典權之一先消滅，則回歸適用本項前段或中段規定，至若建築物及土地均未經回贖者，則屬本條第三項之適用問題，併予敘明。

民法838-1條

土地及其土地上之建築物，同屬於一人所有，宜將土地及其建築物，併予查封、拍賣，為強制執行法第七十五條第三項、辦理強制執行事件應行注意事項四十(七)所明定。如未併予拍賣，致土地與其建築物之拍定人各異時，因無從期待當事人依私法自治原則洽定土地使用權，為解決基地使用權問題，自應擬制當事人有設定地上權之意思，以避免建築物被拆除，危及社會經濟利益，爰明定此時視為已有地上權之設定。惟其地租、期間及範圍，宜由當事人協議定之；如不能協議時，始請求法院以判決定之。如土地及其土地上之建築物同屬一人所有，執行法院僅就土地或建築物拍賣時，依前述同一理由，亦宜使其發生法定地上權之效力，爰增訂第一項。

法定地上權係為維護土地上之建築物之存在而設，而該建築物於當事人協議或法院判決所定期間內滅失時，即無保護之必要（最高法院八十五年台上字第四四七號判例參照），爰增訂第二項，以杜爭議。

還願專用。嚴禁營利轉售

Q31 | 惡意占有的民法清算與費用剝奪：不法竊盜

下使用利益返還、侵權賠償與有益費用請求權

甲為A車所有人，A車乃古董車，全車原廠維修，且已報廢登記車籍。乙竊得A車，半年後，乙因酒駕致A車毀損。下列敘述，何者錯誤？

- (A) 甲請求乙返還占有A車之使用利益，有理由
- (B) 甲請求乙賠償因A車毀損所受之損害，有理由
- (C) 若乙於占有期間為A車整車之車體鍍金，則其請求該筆費用，有理由
- (D) 若乙竊得A車後，隨即出賣且交付A車於丙。丙不知A車乃贓車，且就其不知無過失，則甲請求乙賠償因此所受之損害，有理由

Legal Basis | 法條依據

✿ 民法949條1項：「占有物如係盜贓、遺失物或其他非基於原占有人之意思而喪失其占有者，原占有人自喪失占有之時起二年以內，得向善意受讓之現占有人請求回復其物。」

✿ 民法955條：「善意占有人，因改良占有物所支出之有益費用，於其占有物現存之增加價值限度內，得向回復請求人，請求償還。」

✿ 民法957條：「惡意占有人，因保存占有物所支出之必要費用，對於回復請求人，得依關於無因管理之規定，請求償還。」

Analysis | 破題思路

(A)

乙無權占有使用A車而獲得使用A車之利益，而該利益原形已不能返還，乙應返還使用A車期間相當於半年之利益，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故A不選。

還願專用。嚴禁營利轉售

(B)

乙因酒駕之行為致甲之A車毀損滅失，故甲請求乙賠償因A車毀損所受之損害，有理由，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故B不選。

(C)

乙竊得A車為惡意占有人，民法957條，惡意占有人僅得請求「必要」費用，不像民法955條，善意占有人得請求「有益」費用。

A車整車之車體鍍金，對中古車、已報廢登記車籍而言，應屬「有益」費用而非「必要」費用。

乙請求甲該筆費用為「無理由」，故「有理由」為錯誤之敘述，而本題要選錯誤的，故選C。

(D)

丙不知A車乃贓車，且就其不知無過失， 801 條、 948 條，丙善意取得A車所有權，或甲於行使 949 條回復前，甲就喪失A車所有權得向乙，依照184條，請求賠償因此所受之損害，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故D不選。

Q32 | 18歲成年的身分法大震盪：法定婚約與結婚年齡之性別實質平等與繼親收養之輩分防線

成年年齡由20歲下降至18歲，影響有關未成年人所為或所受身分行為之規定。下列關於民法規定之敘述，何者正確？

(A)夫妻之一方收養他方子女時，應長於被收養者16歲以上

(B)未成年人結婚，應得法定代理人之同意

(C)收養者之年齡，應長於被收養者18歲以上

(D)男未滿17歲，女未滿15歲者，不得訂定婚約

Legal Basis | 法條依據

✦ 民法1073條1項：「收養者之年齡，應長於被收養者二十歲以上。但夫妻共同收養時，夫妻之一方長於被收養者二十歲以上，而他方僅長於被收養者十六歲以上，亦得收養。」

✦ 民法1073條2項：「夫妻之一方收養他方之子女時，應長於被收養者十六歲以上。」

✦ 民法980條：「男女未滿十八歲者，不得結婚。」

✦ 民法973條：「男女未滿十七歲者，不得訂定婚約。」

Analysis | 破題思路

(A)

民法1073條1項，夫妻之一方長於被收養者二十歲以上，而他方僅長於被收養者十六歲以上，為正確之敘述，故選A。

(B)

民法980條，未滿十八歲者，不得結婚，蓋民法981條立法者的OS，最低結婚年齡均修正為十八歲，故已無未成年人結婚應得法定代理人同意之情形，故「未成年人結婚，應得法代同意」為錯誤之敘述。

(C)

民法1073條1項，收養者之年齡，應長於被收養者二十歲以上，故「應長於被收養者18歲以上」為錯誤之敘述。

(D)

民法973條，男女未滿十七歲者，不得訂定婚約，故「男未滿17歲，女未滿15歲不得訂婚」為錯誤之敘述。

💡 立法者的 OS

民法981條

因成年年齡與最低結婚年齡均修正為十八歲，故已無未成年人結婚應得法定代理人同意之情形，爰予刪除本條。

民法973條

修正條文第九百八十條修正男女最低結婚年齡均為十八歲，爰修正男女最低訂婚年齡均為十七歲。

Q33 | 雙重背叛下的婚姻清算防線：雙方外遇下判決離婚主體適格、離因損賠阻絕與贍養費「無過失」要件之交錯

甲男與乙女為夫妻，於婚姻期間，甲與丙女外遇，乙亦與丁男外遇。下列敘述，何者錯誤？

(A)乙得向法院請求與甲離婚

(B)乙因判決離婚生活陷於困難，得向法院請求甲給付相當之贍養費

(C)乙不得因判決離婚請求所受之非財產上之損害賠償

(D)若甲、乙為協議離婚，並未為贍養費之約定，雙方亦不得再向法院請求贍養費之給付

Legal Basis | 法條依據

✿ 民法1052條1項：「夫妻之一方，有下列情形之一者，他方得向法院請求離婚：一、重婚。

二、與配偶以外之人合意性交。

三、夫妻之一方對他方為不堪同居之虐待。

四、夫妻之一方對他方之直系親屬為虐待，或夫妻一方之直系親屬對他方為虐待，致不堪為共同生活。

五、夫妻之一方以惡意遺棄他方在繼續狀態中。

六、夫妻之一方意圖殺害他方。

七、有不治之惡疾。

八、有重大不治之精神病。

九、生死不明已逾三年。

十、因故意犯罪，經判處有期徒刑逾六個月確定。」

✦ 民法1057條：「夫妻無過失之一方，因判決離婚而陷於生活困難者，他方縱無過失，亦應給與相當之贍養費。」

✦ 民法1056條1項：「夫妻之一方，因判決離婚而受有損害者，得向有過失之他方，請求賠償。」

✦ 民法1056條2項：「前項情形，雖非財產上之損害，受害人亦得請求賠償相當之金額。但以受害人無過失者為限。」

Analysis | 破題思路

(A)

民法1052條1項2款，與配偶以外之人合意性交，他方得向法院請求離婚，故「甲與丙女外遇，乙得向法院請求與甲離婚」為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故A不選。

(B)

民法1057條，乙亦與丁男外遇，乙非無過失之一方，故「乙得向法院請求甲給付相當之贍養費」為錯誤之敘述，而本題要選錯誤的，故選B。

(C)

民法1056條2項，因判決離婚而受有損害，非財產上之損害，受害人亦得請求賠償，但以受害人無過失者為限，故「乙不得因判決離婚請求所受之非財產損害」為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故C不選。

(D)

民法1057條，僅限於因「判決離婚」，得向法院請求贍養費，而不包含「協議離婚」之情形，故「協議離婚，並未為贍養費之約定，雙方亦不得再向法院請求贍養費」為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故D不選。

Q34 | 撤銷死亡宣告與重婚防線之善意抉擇：前後婚競合下之「雙方善意」後婚有效原則

甲男與乙女結婚後，因甲登山失蹤滿7年，法院依聲請為甲死亡宣告之裁定。嗣後，乙女與丙男結婚，而甲卻在乙、丙婚後生存歸來，法院為撤銷甲死亡宣告之裁定。關於乙之婚姻關係，下列敘述，何者正確？

(A)乙、丙雙方均善意時，乙、丙之後婚有效，甲、乙之前婚消滅

(B)乙、丙中一人善意時，乙、丙之後婚有效，甲、乙之前婚消滅

(C)不論乙、丙是否善意，乙、丙之後婚有效，甲、乙之前婚消滅

(D)由乙決定甲、乙前婚或乙、丙後婚有效

Legal Basis | 法條依據

✦ 民法988條3款：「結婚有下列情形之一者，無效：

一、不具備第九百八十二條之方式。

二、違反第九百八十三條規定。

三、違反第九百八十五條規定。但重婚之雙方當事人因善意且無過失信賴一方前婚姻消滅之兩願離婚登記或離婚確定判決而結婚者，不在此限。」

✦ 民法988-1條1項：「前條第三款但書之情形，前婚姻自後婚姻成立之日起視為消滅。」

✦ 家事事件法163條1項：「撤銷或變更宣告死亡裁定之裁定，不問對於何人均有效力。但裁定確定前之善意行為，不受影響。」

Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)(D)

民法988條3款但書、988-1條1項、家事事件法163條1項但書、釋字第552號，撤銷宣告死亡裁定，裁定確定前之善意行為不受影響。

重婚之雙方當事人乙、丙，若因善意且無過失信賴甲男與乙女前婚姻消滅之兩願離婚登記或離婚確定判決而結婚，則乙、丙結婚有效，而甲男與乙女前婚姻自後婚姻乙、丙成立之日起視為消滅。

「乙、丙雙方均善意時，乙、丙之後婚有效，甲、乙之前婚消滅」為正確之敘述，故選A。

🏛️ Court View | 法院目前怎麼看？

釋字第552號

本院釋字第三六二號解釋謂：「民法第九百八十八條第二款關於重婚無效之規定，乃所以維持一夫一妻婚姻制度之社會秩序，就一般情形而言，與憲法尚無抵觸。惟如前婚姻關係已因確定判決而消滅，第三人本於善意且無過失，信賴該判決而與前婚姻之一方相婚者，雖該判決嗣後又經變更，致後婚姻成為重婚，究與一般重婚之情形有異，依信賴保護原則，該後婚姻之效力，仍應予以維持。首開規定未兼顧類此之特殊情況，與憲法保障人民結婚自由權利之意旨未盡相符，應予檢討修正。」其所稱類此之特殊情況，並包括協議離婚所導致之重婚在內。惟婚姻涉及身分關係之變更，攸關公共利益，後婚姻之當事人就前婚姻關係消滅之信賴應有較為嚴格之要求，僅重婚相對人之善意且無過失，尚不足以維持後婚姻之效力，須重婚之雙方當事人均為善意且無過失時，後婚姻之效力始能維持，就此本院釋字第三六二號解釋相關部分，應予補充。如因而致前後婚姻關係同時存在時，為維護一夫一妻之婚姻制度，究應解消前婚姻或後婚姻、婚姻被解消之當事人及其子女應如何保護，屬立法政策考量之問題，應由立法機關衡酌信賴保護原則、身分關係之本質、夫妻共

同生活之圓滿及子女利益之維護等因素，就民法第九百八十八條第二款等相關規定儘速檢討修正。在修正前，對於符合前開解釋意旨而締結之後婚姻效力仍予維持，民法第九百八十八條第二款之規定關此部分應停止適用。在本件解釋公布之日前，僅重婚相對人善意且無過失，而重婚人非同屬善意且無過失者，此種重婚在本件解釋後仍為有效。如因而致前後婚姻關係同時存在，則重婚之他方，自得依法向法院請求離婚，併此指明。

Q35 | 子女特有財產的監護防線與利益限制：單獨親權下父母之管理使用權與處分限制之強行法界線

甲男乙女原為夫妻，於協議離婚時，約定由甲單獨行使或負擔未成年子女丙之權利、義務。嗣後，因丙考上知名高中，甲之父親丁贈送名牌A腳踏車一輛於丙。下列敘述，何者錯誤？

- (A) 甲依法有權管理丙之A腳踏車
- (B) 甲依法得自由處分丙之A腳踏車
- (C) 甲依法有權使用丙之A腳踏車
- (D) 甲依法不須取得乙之同意，即得單獨管理丙之A腳踏車

Legal Basis | 法條依據

✿ 民法1055條1項：「夫妻離婚者，對於未成年子女權利義務之行使或負擔，依協議由一方或雙方共同任之。未為協議或協議不成者，法院得依夫妻之一方、主管機關、社會福利機構或其他利害關係人之請求或依職權酌定之。」

✿ 民法1087條：「未成年子女，因繼承、贈與或其他無償取得之財產，為其特有財產。」

✿ 民法1088條1項：「未成年子女之特有財產，由父母共同管理。」

✿ 民法1088條2項：「父母對於未成年子女之特有財產，有使用、收益之權。但非為子女之利益，不得處分之。」

Analysis | 破題思路

(A)(D)

原則上，1088條1項，未成年子女丙之特有財產，父母甲男、乙女共同管理，但民法1055條1項，甲男、乙女離婚，對於丙權利義務，依協議由甲一方任之。

1087條，丙因甲之父親丁贈送名牌A腳踏車一輛，為贈與無償取得之財產，為其特有財產，故甲依法有權單獨管理丙之A腳踏車，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故AD不選。

(B)

民法1088條2項，非為子女之利益，不得處分之，故「甲依法得自由處分丙之A腳踏車」為錯誤之敘述，而本題要選錯誤的，故選B。

(C)

民法1088條2項，對於未成年子女之特有財產，有使用、收益之權，故「甲依法有權使用丙之A腳踏車」為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故C不選。

Q36 | 法官不是「萬能和事佬」：從嬰兒從姓約定

不成看民法身分法上的司法止步防線

下列何種情事，依民法規定，不得請求法院酌定之？

(A) 父母於子女出生登記前，就子女從父姓或母姓約定不成

(B) 父母對於未成年子女重大事項權利之行使意思不一致

(C) 夫妻之住所協議不成

(D) 夫妻離婚時，對於未成年子女權利義務之行使或負擔協議不成

Legal Basis | 法條依據

✿ 民法1059條1項：「父母於子女出生登記前，應以書面約定子女從父姓或母姓。未約定或約定不成者，於戶政事務所抽籤決定之。」

✿ 民法1089條2項：「父母對於未成年子女重大事項權利之行使意思不一致時，得請求法院依子女之最佳利益酌定之。」

✿ 民法1002條1項：「夫妻之住所，由雙方共同協議之；未為協議或協議不成時，得聲請法院定之。」

✿ 民法1055條1項：「夫妻離婚者，對於未成年子女權利義務之行使或負擔，依協議由一方或雙方共同任之。未為協議或協議不成者，法院得依夫妻之一方、主管機關、社會福利機構或其他利害關係人之請求或依職權酌定之。」

Analysis | 破題思路

(A)

民法1059條1項，子女從父姓或母姓，約定不成者，於戶政事務所「抽籤」決定之，故「不得請求法院酌定」之。

還願專用。嚴禁營利轉售

(B)

民法1089條2項，對於未成年子女重大事項權利之行使意思不一致，得請求法院酌定之。

(C)

民法1002條1項，夫妻之住所協議不成，得聲請法院定之。

(D)

民法1055條1項，夫妻離婚，對於未成年子女權利義務之行使或負擔，協議不成，得請求法院酌定之。

Q37 | 勞力貢獻與財產孳息的清算天平：剩餘財產

分配之法定範圍、有償無償定性與改用制時點阻絕

下列何者非屬剩餘財產分配之範圍？

(A) 夫或妻婚前財產，於婚姻關係存續中所生之孳息

(B) 夫或妻婚後無償取得之財產，於婚姻關係存續中所生之孳息

(C) 夫或妻於婚姻關係存續中，改用法定財產制前所得之薪資

(D) 夫或妻於婚姻關係存續中，對他方所生之一般債權

Legal Basis | 法條依據

✿ 民法1030-1條1項：「法定財產制關係消滅時，夫或妻現存之婚後財產，扣除婚姻關係存續所負債務後，如有剩餘，其雙方剩餘財產之差額，應平均分配。但下列財產不在此限：

一、因繼承或其他無償取得之財產。

二、慰撫金。」

還願專用。嚴禁營利轉售

✦ 民法1017條2項：「夫或妻婚前財產，於婚姻關係存續中所生之孳息，視為婚後財產。」

✦ 民法1017條3項：「夫妻以契約訂立夫妻財產制後，於婚姻關係存續中改用法定財產制者，其改用前之財產視為婚前財產。」

Analysis | 破題思路

(A)

民法1017條2項，婚前財產，婚姻關係存續中所生之孳息，視為婚後財產，屬剩餘財產分配之範圍。

(B)

112年度重家上字第21號民事判決，第1017條第2項，依舉重明輕之法理，婚後無償取得之財產，於婚姻關係存續中所生之孳息，屬剩餘財產分配之範圍。

(C)

民法1017條3項，改用前之財產「視為婚前」財產，故改用法定財產制前所得之薪資「非」屬剩餘財產分配之範圍。

(D)

存續中對他方所生之一般債權，屬剩餘財產分配之範圍。

🏛️ Court View | 法院目前怎麼看？

臺灣高等法院112年度重家上字第21號民事判決

A O 1 主張其父丙○○於108年4月9日各贈與100萬元與伊及其弟丁○○，因其父渣打銀行帳戶餘額有限，僅匯91萬2,819元至A O 1 郵局帳戶，另在丁○○陪同下，於同日自其郵局帳戶匯款100萬元予丁○○，再匯款8萬7,181元予A O 1，因匯款單據

由丁○○填寫，A O 1 郵局帳戶該筆款項顯示「丁○○」等情，業據其提出新屋郵局帳戶、丙○○渣打銀行及郵局帳戶、其弟丁○○郵局帳戶之存摺明細資料及100萬元定期存單為憑（見原審卷三第149頁正反面、本院卷第80、81、83頁）。而丙○○分別匯予A O 1、丁○○各100萬元，A O 1、丁○○均於同日提轉定存，A O 1 主張丙○○將其財產分贈2子各100萬元，即與常情無違，且A O 1 將該100萬元提轉定存，該筆定存存單號碼為0-00000000號，於基準日加計所生孳息，互核即為前述漏列定期存款101萬0,553元（見原審卷一第204頁、本院卷第42、43頁），而仍存在於A O 1 婚後財產。復按民法第1017條第2項規定，夫或妻婚後財產，於婚姻關係存續中所生之孳息，視為婚後財產。依舉重明輕之法理，夫或妻婚後無償取得之財產，於婚姻關係存續中所生之孳息，亦應類推適用上開第1017條第2項規定，視為婚後財產（最高法院106年度台上字第1837號裁定意旨參照），是該筆贈與所生孳息，仍屬婚後財產。A O 1 主張應自該帳戶扣除該筆無償取得之財產100萬元，應屬可採。

Q38 | 法公權力介入下的婚姻終結：法院調解離婚成立之「即時消滅效力」與戶政登記之性質轉化

依民法規定，關於法院成立之調解離婚，婚姻關係於何時消滅？

(A)法院調解離婚成立時消滅

(B)法院向戶政機關為調解離婚成立通知時消滅

(C)一方當事人向戶政機關為離婚登記時消滅

(D)雙方當事人向戶政機關為離婚登記時消滅

Legal Basis | 法條依據

✦ 民法1052-1條：「離婚經法院調解或法院和解成立者，婚姻關係消滅。法院應依職權通知該管戶政機關。」

✦ 家事事件法30條1項：「家事事件之調解，就離婚、終止收養關係、分割遺產或其他得處分之事項，經當事人合意，並記載於調解筆錄時成立。但離婚及終止收養關係之調解，須經當事人本人表明合意，始得成立。」

✦ 家事事件法30條2項：「前項調解成立者，與確定裁判有同一之效力。」

Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)(D)

民法1052-1條，法院成立之調解離婚，婚姻關係消滅，法院應通知該管戶政機關，家事事件法30條1項、2項，家事事件之調解，就離婚成立者，與「確定裁判」有同一之效力，於調解成立時婚姻關係消滅，故選A。

還願專用。嚴禁營利轉售

Q39 | 胎兒權利能力的「不法侵害防線」與身分預約之阻絕：胎兒獨立索賠權之溯及取得與未出生收養之絕對無效

甲女之胎兒丙，在丙出生前，即由甲及丙之生父乙代丙與丁訂立收養契約，作為丁之養子女。嗣後，戊醫師在甲懷孕丙期間為甲輸血，因戊之過失致甲感染病毒，並傳染於丙，而侵害丙之身體健康。下列敘述，何者正確？

(A)丙與丁之收養契約有效；在丙出生前，丙即得向戊請求損害賠償

(B)丙與丁收養契約得撤銷；須於丙完全出生（非死產）時，丙始得向戊請求損害賠償

(C)丙與丁收養契約無效；在丙出生前，丙即得向戊請求損害賠償

(D)丙與丁之收養契約效力未定；須於丙完全出生（非死產）時，丙始得向戊請求損害賠償

Legal Basis | 法條依據

✦ 民法1079條1項：「收養應以書面為之，並向法院聲請認可。」

✦ 民法1079-4條：「收養子女，違反第一千零七十三條、第一千零七十三條之一、第一千零七十五條、第一千零七十六條之一、第一千零七十六條之二第一項或第一千零七十九條第一項之規定者，無效。」

✦ 民法7條：「胎兒以將來非死產者為限，關於其個人利益之保護，視為既已出生。」

還願專用。嚴禁營利轉售

Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)(D)

民法1079-4條、1079條1項，收養應以書面為之，並向法院聲請認可，若違反則為無效，故丙與丁收養契約「無效」。

民法7條，95年度訴字第1213號民事判決，採取「解除條件說」下，將來如非死產，則自受胎時即已取得權利能力，而以死產為其解除條件，使權利能力溯及消滅，故丙出生前，丙即得向戊請求損害賠償。

🏠 Court View | 法院目前怎麼看？

臺灣屏東地方法院115年度司繼字第19號民事裁定

按繼承人得拋棄其繼承權；前項拋棄，應於知悉其得繼承之時起3個月內，以書面向法院為之；因他人拋棄繼承而應為繼承之人，為拋棄繼承時，應於知悉其得繼承之日起3個月內為之，民法第1174條第1項、第2項、第1176條第7項分別定有明文。**次按民法第7條規定，胎兒以將來非死產者為限，關於其個人利益之保護，視為既已出生，換言之，將來如非死產，則自受胎時即已取得權利能力，而以死產為其解除條件，使權利能力溯及消滅。**又受胎日期，依民法第1062條之規定，自子女出生日回溯第181日起至第302日止，為受胎期間。故胎兒縱出生於被繼承人死亡之後，然其受胎期間，被繼承人尚生存時，胎兒於出生後亦為被繼承人之繼承人，是為保護胎兒之利益所設，亦為繼承須符合同時存在原則之例外。又胎兒若欲拋棄繼承，依民法第1174條之意旨，亦應於出生3個月內為之（臺灣高等法院暨所屬法院95年法律座談會民事類提案第8號、臺灣高等法院暨所屬法院104年法律座談會民執類提案第2號結論參照）。而限制及無行為能力人（含胎兒）是否「知悉」繼承開始，應依其法定代理人斷之。

還願專用。嚴禁營利轉售

Q40 | 解構民法第 1059 條第 5 項：辨析離婚共同親權、死亡遺棄與生死不明年限之考場秒殺判準

依民法規定，下列何者不得向法院聲請宣告變更為父姓或母姓？

(A) 父母一方生死不明未滿三年者

(B) 父母雙方死亡者

(C) 父母離婚但約定共同行使權利者

(D) 父母一方遺棄子女多年者

Legal Basis | 法條依據

✦ 民法1059條5項：「有下列各款情形之一，法院得依父母之一方或子女之請求，為子女之利益，宣告變更子女之姓氏為父姓或母姓：

一、父母離婚者。

二、父母之一方或雙方死亡者。

三、父母之一方或雙方生死不明滿三年者。

四、父母之一方顯有未盡保護或教養義務之情事者。」

Analysis | 破題思路

(A)

民法1059條5項3款，父母之一方或雙方生死不明「滿三年」，得向法院聲請宣告變更為父姓或母姓，而「未滿」三年不得向法院聲請，故選A。

(B)

民法1059條5項2款，父母雙方死亡，得向法院聲請宣告變更為父姓或母姓。

(C)

民法1059條5項1款，父母離婚，得向法院聲請宣告變更為父姓或母姓。

還願專用。嚴禁營利轉售

(D)

民法1059條5項4款，遺棄子女多年，為顯有未盡保護或教養義務之情事，得向法院聲請宣告變更為父姓或母姓。

Q41 | 身分終止下的「姻親幽靈防線」：收養關係終止後直系姻親結婚限制之存續與重婚阻絕

甲女單身收養乙男，經過5年，甲女與丙男結婚。乙男成年後，與丁女結婚。又經過多年，甲女死亡，法院許可乙男聲請終止甲、乙之收養關係。若乙男死亡，丁女與丙男結婚時，其效力如何？

(A)有效

(B)無效

(C)效力未定

(D)得撤銷

Legal Basis | 法條依據

✦ 民法983條1項：「與左列親屬，不得結婚：

一、直系血親及直系姻親。

二、旁系血親在六親等以內者。但因收養而成立之四親等及六親等旁系血親，輩分相同者，不在此限。

三、旁系姻親在五親等以內，輩分不相同者。」

✦ 民法983條2項：「前項直系姻親結婚之限制，於姻親關係消滅後，亦適用之。」

✦ 民法983條3項：「第一項直系血親及直系姻親結婚之限制，於因收養而成立之直系親屬間，在收養關係終止後，亦適用之。」

✦ 民法988條：「結婚有下列情形之一者，無效：

一、不具備第九百八十二條之方式。

二、違反第九百八十三條規定。

三、違反第九百八十五條規定。但重婚之雙方當事人因善意且無過失信賴一方前婚姻消滅之兩願離婚登記或離婚確定判決而結婚者，不在此限。」

還願專用。嚴禁營利轉售

還願專用。嚴禁營利轉售

✦ 民法1083條：「養子女及收養效力所及之直系血親卑親屬，自收養關係終止時起，回復其本姓，並回復其與本生父母及其親屬間之權利義務。但第三人已取得之權利，不受影響。」

Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)(D)

甲女單身收養乙男，甲女與丙男結婚。

乙丙間「直系姻親一親等」。

乙男成年後，與丁女結婚。

丙丁間「直系姻親」。

甲女死亡，法院許可乙男聲請終止甲、乙之收養關係。

民法1083條，養子女自收養關係終止時起，回復其與本生父母及其親屬間之權利義務。

丙丁間「直系姻親」關係消滅。

但是，民法983條2項，直系姻親結婚之限制，於姻親關係消滅後，亦適用之。

民法983條1項，直系姻親，不得結婚，違反時，民法988條，為「無效」，故選B。

Q42 | 遺產酌給的司法天平與管理人職權劃界：生前繼續扶養人的給權之法院裁量本質

關於遺產酌給之請求及遺產管理，下列敘述，何者錯誤？

(A)遺產分割之費用，由遺產中支付之

(B)遺產管理人應編製遺產清冊及為保存遺產必要之處置

(C)被繼承人生前繼續扶養之人，應由遺產管理人決定酌給遺產

(D)遺產管理人得請求報酬，由遺產中支付之

Legal Basis | 法條依據

✦ 民法1150條：「關於遺產管理、分割及執行遺囑之費用，由遺產中支付之。但因繼承人之過失而支付者，不在此限。」

✦ 民法1179條1項：「遺產管理人之職務如左：

一、編製遺產清冊。

二、為保存遺產必要之處置。

三、聲請法院依公示催告程序，限定一年以上之期間，公告被繼承人之債權人及受遺贈人，命其於該期間內報明債權及為願受遺贈與否之聲明，被繼承人之債權人及受遺贈人為管理人所已知者，應分別通知之。

四、清償債權或交付遺贈物。

五、有繼承人承認繼承或遺產歸屬國庫時，為遺產之移交。」

✦ 民法1149條：「被繼承人生前繼續扶養之人，應由親屬會議依其所受扶養之程度及其他關係，酌給遺產。」

✦ 民法1183條：「遺產管理人得請求報酬，其數額由法院按其與被繼承人之關係、管理事務之繁簡及其他情形，就遺產酌定之，必要時，得命聲請人先為墊付。」

Analysis | 破題思路

(A)

民法1150條，遺產分割之費用，由遺產中支付之，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故A不選。

(B)

民法1179條1項1、2款，遺產管理人之職務，編製遺產清冊、保存遺產必要之處置，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故B不選。

(C)

民法1149條，被繼承人生前繼續扶養之人，應由「親屬會議」依其所受扶養之程度酌給遺產，故「遺產管理人決定」為錯誤之敘述，而本題要選錯誤的，故選C。

(D)

民法1183條，遺產管理人得請求報酬，其數額由法院按管理事務之繁簡，就遺產酌定之，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故D不選。

Q43 | 受監護宣告下親權之法定凍結與遺囑指定權之發動：丁監護人防線

甲男乙女為夫妻，有一未成年子丙。甲受監護宣告，法院指定甲之父戊為甲之監護人。乙立遺囑指定丁為丙之監護人。乙死亡後，下列何者為丙之監護人？

(A) 甲

(B) 丁

(C) 戊

(D) 社會福利機構

Legal Basis | 法條依據

✿ 民法1086條1項：「父母為其未成年子女之法定代理人。」

✿ 民法1096條：「有下列情形之一者，不得為監護人：

一、未成年。

二、受監護或輔助宣告尚未撤銷。

三、受破產宣告尚未復權。

四、失蹤。」

✿ 民法1093條1項：「最後行使、負擔對於未成年子女之權利、義務之父或母，得以遺囑指定監護人。」

✿ 民法1094條1項：「父母均不能行使、負擔對於未成年子女之權利義務或父母死亡而無遺囑指定監護人，或遺囑指定之監護人拒絕就職時，依下列順序定其監護人：

一、與未成年人同居之祖父母。

二、與未成年人同居之兄姊。

三、不與未成年人同居之祖父母。」

✦ 民法1094條3項：「未能依第一項之順序定其監護人時，法院得依未成年子女、四親等內之親屬、檢察官、主管機關或其他利害關係人之聲請，為未成年子女之最佳利益，就其三親等旁系血親尊親屬、主管機關、社會福利機構或其他適當之人選定為監護人，並得指定監護之方法。」

✦ 民法1094條5項：「未成年人無第一項之監護人，於法院依第三項為其選定確定前，由當地社會福利主管機關為其監護人。」

Analysis | 破題思路

(A)

原則上，民法1086條1項，甲父為其未成年子女丙之法定代理人，惟1096條2款，受監護宣告尚未撤銷，不得為監護人，故A不選。

(B)

民法1093條1項，最後行使、負擔對於未成年子女之權利、義務之乙母，立遺囑指定丁為丙之監護人，故乙死亡後，丁為丙之監護人，故選B。

(C)

民法1094條1項1、3款，本件「無」父母死亡而無遺囑指定監護人之情形，而無本條適用之可能，故C不選。

(D)

民法1094條5項，本件「無」父母死亡而無遺囑指定監護人之情形，而無本條適用之可能，故D不選。

Q44 | 解構民法第 1186 條與總則編行為能力之交錯：辨析精神錯亂遺囑絕對無效與滿 16 歲自為遺囑

下列關於遺囑能力之敘述，何者正確？

(A)無意識或精神錯亂中所為之遺囑，得於回復常態後撤銷之

(B)無行為能力人不得自為遺囑，須由其法定代理人代為之

(C)滿16歲之限制行為能力人所為之遺囑，爾後不論成年與否，均得依遺囑方式撤回

(D)未滿16歲之限制行為能力人，須得法定代理人允許，所為之遺囑方為有效

Legal Basis | 法條依據

✦ 民法75條：「無行為能力人之意思表示，無效；雖非無行為能力人，而其意思表示，係在無意識或精神錯亂中所為者亦同。」

✦ 民法1186條2項：「限制行為能力人，無須經法定代理人之允許，得為遺囑。但未滿十六歲者，不得為遺囑。」

✦ 民法1219條：「遺囑人得隨時依遺囑之方式，撤回遺囑之全部或一部。」

Analysis | 破題思路

(A)

民法75條，無意識或精神錯亂中所為遺囑，為「無效」，故「得撤銷」為錯誤之敘述。

(B)

遺囑行為不得由他人代理，故「須由其法定代理人代為之」為錯誤之敘述。

還願專用。嚴禁營利轉售

還願專用。嚴禁營利轉售

(C)

民法1219條，遺囑人得隨時依遺囑之方式，撤回遺囑一部，故「不論成年與否，均得依遺囑方式撤回」為正確之敘述。

(D)

民法1186條2項，限制行為能力人，「無須」經法定代理人之允許，得為遺囑，故「須得法定代理人允許遺囑方為有效」為錯誤之敘述。

Q45 | 未列遺產清冊清償責任：違法清償不當得利請求權之剝奪

繼承人未開具遺產清冊時，關於清償被繼承人之債務，下列敘述，何者錯誤？

(A)繼承人對於被繼承人債權人之無擔保債權，仍應按其數額，比例計算，以遺產分別償還

(B)繼承人在違法清償後，得對不當受領之債權人，請求返還其不當受領之數額

(C)繼承人按其行為能力，於違法清償被繼承人之債務時，異其責任

(D)債權人得向法院聲請命繼承人於三個月內提出遺產清冊

Legal Basis | 法條依據

✦ 民法1162-1條1項：「繼承人未依第一千一百五十六條、第一千一百五十六條之一開具遺產清冊陳報法院者，對於被繼承人債權人之全部債權，仍應按其數額，比例計算，以遺產分別償還。但不得害及有優先權人之利益。」

✦ 民法1162-2條2項：「繼承人對於前項債權人應受清償而未受償部分之清償責任，不以所得遺產為限。但繼承人為無行為能力人或限制行為能力人，不在此限。」

✦ 民法1162-2條5項：「繼承人對於不當受領之債權人或受遺贈人，不得請求返還其不當受領之數額。」

✦ 民法1156-1條1項：「債權人得向法院聲請命繼承人於三個月內提出遺產清冊。」

Analysis | 破題思路

(A)

民法1162-1條1項，繼承人對於被繼承人債權人之無擔保債權，仍應按其數額，比例計算，以遺產分別償還，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故A不選。

還願專用。嚴禁營利轉售

還願專用。嚴禁營利轉售

(B)

民法1162-2條5項，違法清償後，「不得」對不當受領之債權人，請求返還其不當受領之數額，並非無法律上之原因，自無不當得利可言，故「得」請求返還，為錯誤之敘述，而本題要選錯誤的，故選B。

(C)

民法1162-2條2項，繼承人對於債權人應受清償而未受償部分之清償責任，不以所得遺產為限，但繼承人為「無行為能力人」或「限制行為能力人」，仍僅以所得遺產為限負清償責任。

按繼承人行為能力異其責任，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故C不選。

(D)

民法1156-1條1項，債權人得向法院聲請命繼承人，三個月內提出遺產清冊，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故D不選。

💬 立法者的 OS

民法1162-2條

繼承人如為無行為能力人或限制行為能力人，依本次修正前第一千一百五十三條第二項規定，原無須辦理任何程序，對於被繼承人之債務，即僅以所得遺產為限負清償責任。本次修正因已明定所有繼承人對繼承債務負限定責任，故配合刪除第一千一百五十三條第二項，惟原保護無行為能力或限制行為能力人之立法原則並未改變，故於第二項但書規定，如繼承人為無行為能力人或限制行為能力人，有致債權人未能依比例受償之情形，仍僅以所得遺產為限負清償責任。

繼承人未依第一千一百六十二條之一規定為清償，致債權人有受領逾比例數額之情形時，該債權人於其債權範圍內受領，並非無法律上之原因，自無不當得利可言，故增

訂第四項，明定繼承人對於不當受領之債權人或受遺贈人，不得請求返還其逾比例受領之數額，以期明確。

Q46 | 代位繼承發動時點與事由之楚河漢界：同時死亡與生前喪失權利之代位適法性暨拋棄繼承之阻絕防線

單親父親甲有子女乙、丙、丁、戊四人，其中乙育有一女己，丙育有一女庚，丁育有一子辛，戊育有一子壬。甲死亡時，下列關於代位繼承之敘述，何者錯誤？

- (A) 若乙與甲飛機失事同時死亡，己得代位繼承乙之應繼分
- (B) 若丙於甲生前故意殺丁未遂但被判刑確定者，甲死亡時，由庚代位繼承丙之應繼分
- (C) 若丁於甲死後首先發現其遺囑，但立即將其燒燬湮滅時，由辛代位繼承丁之應繼分
- (D) 若戊於甲死後，依法辦理拋棄繼承時，由壬代位繼承戊之應繼分

Legal Basis | 法條依據

✦ 民法1140條：「第一千一百三十八條所定第一順序之繼承人，有於繼承開始前死亡或喪失繼承權者，由其直系血親卑親屬代位繼承其應繼分。」

✦ 民法1145條1項：「有左列各款情事之一者，喪失其繼承權：

- 一、故意致被繼承人或應繼承人於死或雖未致死因而受刑之宣告者。
- 二、以詐欺或脅迫使被繼承人為關於繼承之遺囑，或使其撤回或變更之者。
- 三、以詐欺或脅迫妨害被繼承人為關於繼承之遺囑，或妨害其撤回或變更之者。
- 四、偽造、變造、隱匿或湮滅被繼承人關於繼承之遺囑者。
- 五、對於被繼承人有重大之虐待或侮辱情事，經被繼承人表示其不得繼承者。」

✦ 民法1176條1項：「第一千一百三十八條所定第一順序之繼承人中有拋棄繼承權者，其應繼分歸屬於其他同為繼承之人。」

Analysis | 破題思路

(A)

107年度家繼訴字第27號民事判決，民法1140條，代位繼承，係代位繼承人本其固有之繼承權，直接繼承被繼承人之遺產，並非繼受被代位人之繼承權，故不以被代位人具備「同時存在原則」。

「飛機失事同時死亡，己得代位繼承乙之應繼分」為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故A不選。

(B)

民法1145條1項1款，丙於甲生前故意殺應繼承人丁未遂但被判刑確定，丙喪失其繼承權。

民法1140條，於繼承開始前，喪失繼承權由直系血親卑親屬庚代位繼承丙之應繼分，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故B不選。

(C)

民法1145條1項4款，丁發現遺囑，立即將被繼承人甲繼承之遺囑，燒燬湮滅湮滅，民法1140條，於繼承開始前，喪失繼承權，由直系血親卑親屬辛代位繼承丁之應繼分，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故C不選。

(D)

民法1176條1項，繼承人中戊，有拋棄繼承權，其應繼分歸屬於其他同為繼承之人乙、丙、丁三人，而應繼分從本來的「四分之一」調整成「三分之一」，故「辦理拋棄繼承時，由壬代位繼承戊之應繼分」為錯誤之敘述，而本題要選錯誤的，故選D。

臺灣臺中地方法院107年度家繼訴字第27號民事判決

按二人以上同時遇難，不能證明其死亡之先後時，推定其為同時死亡，民法第11條定有明文。次按繼承人自繼承開始時，除本法另有規定外，承受被繼承人財產上一切權利義務，民法第1148條亦有明文。是遺產繼承人資格之有無，應以繼承開始時為決定之標準，依同法第1147條之規定，繼承因被繼承人死亡而開始，則被繼承人財產上一切權利義務，於繼承開始時當然移轉於繼承人，故繼承人應於繼承開始時生存之人，即繼承開始時，尚未出生或已死亡者，則無繼承人之資格，此為同時存在之原則。又按代位繼承，係代位繼承人本其固有之繼承權，直接繼承被繼承人之遺產，並非繼受被代位人之繼承權，故不以被代位人具備「同時存在原則」，於被繼承人死亡，繼承開始時，尚屬存活而要件，此觀之民法第一千一百四十條規定：「……第一順序之繼承人，有於繼承開始前死亡……者，由其直系血親卑親屬代位繼承其應繼分。」自明，按被代位人先於被繼承人死亡，即可由其直系血親卑親屬代位繼承，則於被代位人與被繼承人同時死亡，在不具備同時存在原則，對被繼承人不發生繼承之情況下，依論理作擴張解釋，宜解為可由其直系血親卑親屬代位繼承，方屬公平合理。又所謂「同時死亡」，係指同一時間死亡，而無先後之分者而言（法務部（77）法律字第648號函釋參照）。經查，被告林銘沂到庭主張被繼承人林李蓮枝、訴外人林銘壽，及林銘壽之子女林巧敏、林玉敏於64年1月28日，在臺中市○區○○街發生大爆炸時同時死亡，有戶籍謄本在卷可按，因不能證明其等死亡之先後，則被繼承人林李蓮枝、訴外人林銘壽、林巧敏、林玉敏應推定為同時死亡，依前揭說明，並不發生相互繼承之結果，故被繼承人林李蓮枝之遺產應由林銘壽之直系血親卑親屬代位繼承其應繼分，而林巧敏、林玉敏因與林銘壽、被繼承人林李蓮枝同時死亡，且二人均無直系血親卑親屬，故被繼承人林李蓮枝所遺之遺產應由林銘壽之其他子女即被告林宗毅、林岳伸、林雅淳代位繼承。

Q47 | 私法自治與司法介入之邊界裁決：共有遺產管理多數決之僵局排除與家事、遺囑報酬之法定裁量權

下列何種紛爭，當事人無法請求法院定之？

(A)繼承人就遺產之管理方法，既無法達成協議，亦無法達成民法第828條第2項準用第820條第1項有關共有物管理規定之決定

(B)夫妻離婚時，就未成年子女權利義務之行使或負擔，無法協議達成由一方或雙方共同任之

(C)扶養義務人與扶養權利人，就扶養費之金額，無法達成協議

(D)繼承人與遺囑執行人，就遺囑執行之報酬，無法達成協議

Legal Basis | 法條依據

✿ 民法1055條1項：「夫妻離婚者，對於未成年子女權利義務之行使或負擔，依協議由一方或雙方共同任之。未為協議或協議不成者，法院得依夫妻之一方、主管機關、社會福利機構或其他利害關係人之請求或依職權酌定之。」

✿ 民法1120條：「扶養之方法，由當事人協議定之；不能協議時，由親屬會議定之。但扶養費之給付，當事人不能協議時，由法院定之。」

✿ 民法1211-1條：「除遺囑人另有指定外，遺囑執行人就其職務之執行，得請求相當之報酬，其數額由繼承人與遺囑執行人協議定之；不能協議時，由法院酌定之。」

Analysis | 破題思路

(A)

管理方法無法達成協議，法未明文，允當事人得請求法院定之，宜透過請求分割遺產之途徑解決，故選A。

(B)

民法1055條1項，夫妻離婚，對於未成年子女權利義務之行使或負擔協議不成，當事人得請求法院定之，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故B不選。

(C)

民法1120條，扶養費之給付，當事人不能協議時，由法院定之，當事人得請求法院定之，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故C不選。

(D)

民法1211-1條，遺囑執行人就其職務之執行，得請求相當之報酬，其數額不能協議時，當事人得請求法院定之，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故D不選。

Q48 | 繼承順位卡位戰與絕對失權防線：故意弑親下「應繼承人」適格主體之微觀審查與代位順位

被繼承人甲有妻乙、子丙、孫丁與母戊，下列何者非屬民法第1145條所謂故意致應繼承人於死之情形？

(A) 乙殺害丙

(B) 丁殺害戊

(C) 丙殺害乙

(D) 丁殺害丙

Legal Basis | 法條依據

✦ 民法1145條1項：「有左列各款情事之一者，喪失其繼承權：

一、故意致被繼承人或應繼承人於死或雖未致死因而受刑之宣告者。

二、以詐欺或脅迫使被繼承人為關於繼承之遺囑，或使其撤回或變更之者。

三、以詐欺或脅迫妨害被繼承人為關於繼承之遺囑，或妨害其撤回或變更之者。

四、偽造、變造、隱匿或湮滅被繼承人關於繼承之遺囑者。

五、對於被繼承人有重大之虐待或侮辱情事，經被繼承人表示其不得繼承者。」

Analysis | 破題思路

(A)

民法1145條1項1款，乙故意殺應繼承人丙於死而受刑之宣告，乙喪失其繼承權。

(B)

民法1145條1項1款，丁故意殺害應繼承人戊於死而受刑之宣告，而丁「未」喪失其繼承權，蓋繼承人尚有妻乙、子丙，與丁「同順位」之情況下，戊的生死與否不影響丁的繼承順位，故戊應該不屬本款之「應繼承人」。

(C)

民法1145條1項1款，丙故意殺應繼承人乙於死而受刑之宣告，丙喪失其繼承權。

(D)

民法1145條1項1款，丁故意殺應繼承人丙於死而受刑之宣告，丁喪失其繼承權。

Q49 | 限定繼承下未陳報清冊之違法清償責任：知悉債權全部清償與未受償債權人固有財產責任

甲有一子乙已成年。甲生前對丙、丁各負有債務新臺幣（下同）100萬元。甲死亡時，僅有遺產100萬元。乙未開具遺產清冊陳報法院，因此僅知甲對丙負有債務，對丁之部分，則毫無所知。乙將甲之遺產全部對丙清償。下列敘述，何者正確？

(A) 乙依法負有限責任，對丁之部分，無須償還

(B) 乙得對丙請求返還50萬元

(C) 乙應以自己之財產，對丁償還100萬元

(D) 乙應以自己之財產，對丁償還50萬元

Legal Basis | 法條依據

✦ 民法1156條1項：「繼承人於知悉其得繼承之時起三個月內開具遺產清冊陳報法院。」

✦ 民法1156-1條1項：「債權人得向法院聲請命繼承人於三個月內提出遺產清冊。」

✦ 民法1162-1條1項：「繼承人未依第一千一百五十六條、第一千一百五十六條之一開具遺產清冊陳報法院者，對於被繼承人債權人之全部債權，仍應按其數額，比例計算，以遺產分別償還。但不得害及有優先權人之利益。」

✦ 民法1162-2條1項：「繼承人違反第一千一百六十二條之一規定者，被繼承人之債權人得就應受清償而未受償之部分，對該繼承人行使權利。」

✦ 民法1162-2條2項：「繼承人對於前項債權人應受清償而未受償部分之清償責任，不以所得遺產為限。但繼承人為無行為能力人或限制行為能力人，不在此限。」

✦ 民法1162-2條5項：「繼承人對於不當受領之債權人或受遺贈人，不得請求返還其不當受領之數額。」

Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)(D)

110年度家聲抗字第69號民事裁定，應就繼承人之債權人未按比例，應受償未受償部分之清償責任，且不應以所得遺產為限。

111年度訴字第2034號民事判決，繼承人負有清算遺產並以遺產清償被繼承人債務之義務。

第一步：算出「應受償」與「實際受償」的落差

甲遺產共100萬，丙、丁各有100萬債權，遺產不足清償全部債務，應按債權比例分別償還，故丙、丁本應各受償50萬，但乙未開具遺產清冊，也不知丁的存在，而把100萬全數清償給丙：

丙：應受償50萬 → 實際受償100萬

丁：應受償50萬 → 實際受償0萬

第二步：丁的50萬找誰要？

乙負有清算遺產之義務，惟乙未開具遺產清冊，而不知尚有債權人丁未受清償，故此
時依照民法1162-2條2項，乙應以自己之財產，賠償丁「應受償而未受償」的差額50萬
，為正確之敘述，故選D。

第三步：乙能不能反過來找丙要回50萬？

丙受領的100萬，依照民法1162-2條5項，該債權人於其債權範圍內受領，並非無法律
上之原因，自無不當得利可言，故不得請求返還，故B不選。

 Court View | 法院目前怎麼看？

臺灣臺北地方法院110年度家聲抗字第69號民事裁定

又98年間修法已於第1148條第2項明定繼承人對於被繼承人之債務僅以所得遺產為限
，負清償責任，繼承人如未於第1156條所定期間開具遺產清冊陳報法院，並不當然
喪失限定繼承之利益，尚得於法院依第1156條之1規定，因債權人聲請或依職權命繼
承人陳報時，繼承人仍應開具遺產清冊陳報法院。惟如繼承人仍不遵命開具遺產清
冊，即必須依第1162條之1規定，對於被繼承人債權人之全部債權，應按其數額，比
例計算，以遺產分別償還。如繼承人不依上開規定向法院陳報遺產清冊並進行清算
程序，又違反第1162條之1規定，致被繼承人之債權人原得受清償部分未能受償額
（例如：未應按比例受償之差額或有優先權人未能受償之部分），即應就繼承人之
債權人未按比例或應受償未受償部分之清償責任，且不應以所得遺產為限，如致債
權人受有損害，亦應負損害賠償責任（參見民法第1162條之2、第1163條立法理
由）。是相對人雖未陳報遺產清冊，亦未聲請公示催告程序，然此消極之作為與積
極之隱匿遺產行為尚屬有間，且並不影響債權人之求償權。

臺灣臺中地方法院111年度訴字第2034號民事判決

又繼承人對於被繼承人之債務，係以所得遺產為限負清償責任，繼承人未於第1156
條所定期間開具遺產清冊陳報法院，雖不當然喪失概括繼承有限責任之利益，但如
繼承人未依第1156條或第1156條之1規定向法院陳報進行清算程序，則其自為債務清

償之方式，即須依第1162條之1規定為之；倘繼承人不依上開規定向法院陳報並進行
清算程序，復違反第1162條之1規定，致債權人原得受清償部分未能受償，則繼承人
違反法定程序並損害債權人債權之行為，應不得再適用概括繼承限定責任之規定，
而回復概括繼承須以繼承人之固有財產負完全清償責任，始符合上開法條係本於衡
平債權人與繼承人間權益制定之立法目的。準此，繼承人負有清算遺產並以遺產清
償被繼承人債務之義務，若有違反致被繼承人之債權人受有損害時，依民法第1162
條之2第3項規定，負有以其固有財產清償債務之責。

 立法者的 OS

民法1156條

繼承人如未於本條第一項所定期間開具遺產清冊陳報法院，並不當然喪失限定繼承之
利益。嗣法院依第一千一百五十六條之一規定，因債權人聲請或依職權命繼承人陳報
時，繼承人仍應有開具遺產清冊陳報法院之機會。惟如繼承人仍不遵命開具遺產清冊
，繼承人即必須依第一千一百六十二條之一規定清償債務，若繼承人復未依第一千一
百六十二條之一規定清償時，則須依第一千一百六十二條之二規定，負清償及損害賠
償責任。

民法1162-1條

本次修法已於第一千一百四十八條第二項明定繼承人對於被繼承人之債務僅以所得遺
產為限負清償責任，另於第一千一百五十六條及第一千一百五十六條之一設有三種進
入法院清算程序之方式，如繼承人仍不願意或認為無須依上開規定開具遺產清冊陳報
法院並進行清算程序者，對於被繼承人之債權人自為清償時，除有優先權之情形外，
則應自行按各債權人之債權數額，比例計算，以遺產分別償還，以求債權人間權益之
衡平，爰參考第一千一百五十九條規定，增訂第一項。

民法1162-2條

本次修法已於第一千一百四十八條第二項明定繼承人對於被繼承人之債務僅以所得遺
產為限負清償責任，另於第一千一百五十六條及第一千一百五十六條之一設有三種進

還願專用。嚴禁營利轉售

還願專用。嚴禁營利轉售

入清算程序之方式，以期儘速確定繼承債權債務關係之義務。惟如繼承人不依第一千一百五十六條或第一千一百五十六條之一規定向法院陳報進行清算程序，則其自為債務之清償，即必須依第一千一百六十二之一規定為之，以維債權人之權益。如繼承人不依上開規定向法院陳報並進行清算程序，又違反第一千一百六十二條之一規定，致債權人原得受清償部分未能受償額（例如：未應按比例受償之差額或有優先權人未能受償之部分），即應就該未能受償之部分負清償之責，始為公允，故明定債權人得向繼承人就該未受償部分行使權利，爰增訂第一項規定。

第一項債權人未能受清償之部分乃係因繼承人之行為所致，繼承人自應對於該債權人未能受償部分負清償之責，已如前述。至於繼承人之債權人未按比例或應受償未受償部分之清償責任，即不應以所得遺產為限，以期繼承人與債權人間權益之衡平，爰增訂第二項規定。又此時繼承人僅係就應受償而未能受償部分負清償之責且不以所得遺產為限，該繼承人對於其他非屬本條第一項及第二項之繼承債務，仍僅以所得遺產為限負清償之責，併予敘明。

Q50 | 遺產分割之瑕疵：共同繼承人無支付能力時之連帶擔保與分擔額計算

甲、乙為夫妻，甲死亡時，乙與甲之兄妹丙、丁二人共同繼承。乙分得市價新臺幣（下同）600萬元之房屋。丙、丁各分得300萬元之古董、土地。丙分得之古董有瑕疵，經重新鑑價結果，僅價值180萬元。丙向乙、丁請求損害賠償時，丁已無支付能力，不能償還其分擔額。乙應分擔多少金額之損害？

- (A) 80萬元
- (B) 75萬元
- (C) 60萬元
- (D) 90萬元

還願專用。嚴禁營利轉售

Legal Basis | 法條依據

✦ 民法1168條：「遺產分割後，各繼承人按其所得部分，對於他繼承人因分割而得之遺產，負與出賣人同一之擔保責任。」

✦ 民法1170條：「依前二條規定負擔保責任之繼承人中，有無支付能力不能償還其分擔額者，其不能償還之部分，由有請求權之繼承人與他繼承人，按其所得部分比例分擔之。但其不能償還，係由有請求權人之過失所致者，不得對於他繼承人請求分擔。」

Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)(D)

第一步：計算各繼承人之「應繼分比例」

依民法 1138 條第 3 款及 1144 條第 2 款，配偶乙與兄弟姊妹丙、丁共同繼承時，配偶乙之應繼分為 $1/2$ ，而兄妹丙、丁均分剩餘之 $1/2$ ，即各為 $1/4$ ，故乙、丙、丁之應繼分比例為乙：丙：丁 = 2：1：1。

第二步：計算丙因瑕疵所受之損害及各人原應分擔額

丙分得之古董原估價 300 萬元，重新鑑價僅 180 萬元，故瑕疵損害額為 120 萬元。（計算式：300-180=120。）

依民法 1168 條，各繼承人按應繼分比例（乙：丙：丁 = 2：1：1）互負擔保責任，乙應分擔： $120 \times 2/4 = 60$ 萬元，丙應分擔： $120 \times 1/4 = 30$ 萬元，丁應分擔： $120 \times 1/4 = 30$ 萬元。

第三步：計算丁無支付能力時，乙應額外分擔之金額

還願專用。嚴禁營利轉售

依民法 1170 條規定，就丁無支付能力之 30 萬元，應由乙丙按其應繼分比例
(乙：丙 = 2：1) 共同分擔：

乙就丁不能償還部分應再分擔： $30 \times 2/3 = 20$ 萬元

丙就丁不能償還部分自己分擔： $30 \times 1/3 = 10$ 萬元

第四步：結算乙總共應分擔之金額

乙總共應分擔金額 = 原應分擔之額與替丁分擔之額，即為 $60 + 20 = 80$ 萬元。

故本題選 (A)。